SEGURO EMPRESARIAL

Condições Gerais e Especiais

Versão 1.1

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.

01.378.407/0001-10

Processo SUSEP nº 15414.604242/2022-04

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

Central de Relacionamento

Atendimento Nacional **0800 729 7000**

Atendimento Internacional **55 16 3111 8600**

Chat - www.bbseguros.com.br - Atendimento Online

WhatsApp ..... **(11) 4004 7000**

Pessoas com Deficiência Auditiva ou de Fala **0800 962 7373**

Atendimento exclusivo por equipamento habilitado para essa finalidade.

Ouvidoria **0800 880 2930**

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pessoas com Deficiência Auditiva ou de Fala **0800 775 7003**

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Atendimento exclusivo por equipamento habilitado para essa finalidade.

A Ouvidoria poderá ser acionada para atuar na defesa dos direitos dos consumidores, esclarecer e/ou solucionar demandas já tratadas pelos canais de atendimento habituais.

Canal de Conduta e Ética **0800 444 8256**

www.canaldecondutaetica.com.br/bbseguros.

Todos os dias, 24 horas.

Canal exclusivo para denúncias sobre quaisquer práticas suspeitas de desvio de conduta ética relacionadas ao seguro. As denúncias poderão ser feitas de forma anônima ou identificada e serão recepcionadas por uma empresa independente e especializada, assegurando o sigilo absoluto e o tratamento adequado a cada situação. É importante fornecer o máximo de informações possíveis, possibilitando assim a análise assertiva do caso. Todas as denúncias serão analisadas, investigadas e terão as medidas cabíveis aplicadas.

Atendimento, Contratação, Renovação e Alteração na apólice **0800 729 0400**

Para saber demais horários e canais de atendimento, acesse nosso site:
www.bbseguros.com.br/seguros/ajuda/telefones-atendimento-seguros

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A.

Av. das Nações Unidas, n° 14.261 • Ala A • 29° andar
04794-000 • Vila Gertrudes • São Paulo/SP

Plataforma digital oficial para registro de reclamações dos consumidores dos mercados supervisionados:

www.consumidor.gov.br.

SUSEP **0800 021 8484**

Atendimento ao Público: www.susep.gov.br

ÍNDICE

CONDIÇÕES GERAIS 9

1. OBJETIVO DO SEGURO 9
2. COBERTURAS 9
3. COBERTURA BÁSICA 9
4. COBERTURAS ADICIONAIS 9
5. BENS COBERTOS 10
6. EMPRESAS ABRANGIDAS PELO SEGURO 11
8. RISCOS EXCLUÍDOS 14
9. FRANQUIA DEDUTÍVEL E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 17
10. ÂMBITO GEOGRÁFICO 17
11. BENEFICIÁRIOS 17
12. PERDA DE DIREITOS 17

COMO CONTRATAR 18

13. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO E ALTERAÇÃO DO SEGURO 18
14. CONTRATO COLETIVO 20
15. ADESÃO AO SEGURO COLETIVO 20
16. FORMA DE CONTRATAÇÃO E RATEIO 20

DURAÇÃO DO SEGURO 20

17. VIGÊNCIA 20

IMPORTÂNCIA SEGURADA 21

18. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO 21

VALOR COBRADO PELO SEGURO (PRÊMIO) 21

19. FORMA DE PAGAMENTO 21
20. ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO 22
21. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO 24

COMO ACIONAR O SEGURO (AVISO DE SINISTRO) 26

22. AVISO DE SINISTRO 26
23. DOCUMENTOS 27
24. CONCORRÊNCIA DE SEGURO 29
25. SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS 31
26. FORMA E PRAZO PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO 31
27. INDENIZAÇÃO A VALOR DE NOVO 33
28. REINTEGRAÇÃO DO VALOR DO SEGURO 34
29. SUB-ROGAÇÃO 34

30. SALVADOS 34
RENOVAÇÃO DO SEGURO 35
31. RENOVAÇÃO 35
32. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO 36
CANCELAMENTO DO SEGURO 36
33. REGRAS GERAIS 36
34. APÓLICE COLETIVA 37
35. COBERTURA INDIVIDUAL 37
INSPEÇÃO 37
36. INSPEÇÃO DE RISCO 37
ESTIPULANTE 37
37. OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE E DO SUBESTIPULANTE 37
CONSIDERAÇÕES FINAIS 39
38. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS 39
39. PROPAGANDA E PUBLICIDADE 39
40. PRESCRIÇÃO 39
41. FORO 40
42. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 40
43. DISPOSIÇÕES GERAIS 40
CONSULTA AOS TERMOS TÉCNICOS 41
APÓLICE 41
CONDIÇÕES ESPECIAIS 48
COBERTURA BÁSICA 49
1. RISCOS COBERTOS 49
2. RISCOS EXCLUÍDOS 49
3. RATIFICAÇÃO 50
COBERTURAS ADICIONAIS 51
1. RISCOS COBERTOS 51
2. RISCOS EXCLUÍDOS 51
3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 52
4. RATIFICAÇÃO 52
DELIVERY 53
1. RISCOS COBERTOS 53
2. RISCOS EXCLUÍDOS 53
3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 54

4. RATIFICAÇÃO 54
DERRAME ACIDENTAL D'ÁGUA, OU OUTRA SUBSTÂNCIA LÍQUIDA, DE INSTALAÇÕES DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS) 55
1. RISCOS COBERTOS 55
2. RISCOS EXCLUÍDOS 55
3. FRANQUIA 55
4. RATIFICAÇÃO 56
DESPESAS COM RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS 57
1. RISCOS COBERTOS 57
2. BENS NÃO COBERTOS 57
3. RISCOS EXCLUÍDOS 57
4. RATIFICAÇÃO 58
DETERIORAÇÃO DE MERCADORIAS EM AMBIENTES FRIGORIFICADOS 59
1. RISCOS COBERTOS 59
2. RISCOS EXCLUÍDOS 59
3. RATIFICAÇÃO 60
DESPESAS FIXAS 61
1. RISCOS COBERTOS 61
2. CRITÉRIOS PARA INDENIZAÇÃO E PERÍODO INDENITÁRIO 61
3. PREJUÍZO NÃO INDENIZÁVEIS 62
4. FRANQUIA 62
5. RATIFICAÇÃO 62
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SEM COBERTURA DE ROUBO 63
1. RISCOS COBERTOS 63
2. BENS COBERTOS 63
3. BENS NÃO COBERTOS 64
4. RISCOS EXCLUÍDOS 65
5. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 65
6. RATIFICAÇÃO 65
COBERTURA DE HOME OFFICE 66
1. RISCOS COBERTOS 66
2. BENS COBERTOS 66
3. BENS NÃO COBERTOS 67
4. RISCOS EXCLUÍDOS 67
5. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 68

6. RATIFICAÇÃO 68
LETREIROS E ANÚNCIOS LUMINOSOS 69
1. RISCOS COBERTOS 69
2. BENS NÃO COBERTOS 69
3. RISCOS EXCLUÍDOS 69
4. FRANQUIA 69
5. RATIFICAÇÃO 69
LUCRO BRUTO SIMPLES 70
1. RISCOS COBERTOS 70
2. RISCOS EXCLUÍDOS 70
3. PERÍODO INDENITÁRIO 70
4. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO 71
5. FRANQUIA 71
6. RATIFICAÇÃO 71
COBERTURA DE LUCRO LÍQUIDO SIMPLES 72
1. RISCOS COBERTOS 72
2. RISCOS EXCLUÍDOS 72
3. PERÍODO INDENITÁRIO 72
4. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO 73
5. FRANQUIA 73
6. RATIFICAÇÃO 73
COBERTURA DE LUCRO BRUTO AMPLA 74
1. RISCOS COBERTOS 74
2. RISCOS EXCLUÍDOS 74
3. PERÍODO INDENITÁRIO 74
4. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO 75
5. FRANQUIA 75
6. RATIFICAÇÃO 75
COBERTURA DE LUCRO LÍQUIDO AMPLA 76
1. RISCOS COBERTOS 76
2. RISCOS EXCLUÍDOS 76
3. PERÍODO INDENITÁRIO 77
4. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO 77
5. FRANQUIA 77
6. RATIFICAÇÃO 77

COBERTURA DE PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL....78
1. RISCOS COBERTOS....78
2. RATIFICAÇÃO....78
COBERTURA DE QUEBRA DE VIDROS....79
1. RISCOS COBERTOS....79
2. COBERTURAS ESPECIAIS....79
3. RISCOS EXCLUÍDOS....79
4. FRANQUIA....80
5. RATIFICAÇÃO....80
COBERTURA DE IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES E QUEDA DE AERONAVE....81
1. RISCOS COBERTOS....81
2. RISCOS EXCLUÍDOS....81
3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)....81
4. RATIFICAÇÃO....81
COBERTURA DE RISCOS DIVERSOS - BENS E MERCADORIAS AO AR LIVRE....82
1. RISCOS COBERTOS....82
2. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)....82
3. RATIFICAÇÃO....82
COBERTURA DE ROUBO OU FURTO DE BENS MEDIANTE ARROMBAMENTO....83
1. RISCOS COBERTOS....83
2. COBERTURAS ESPECIAIS....83
3. RISCOS EXCLUÍDOS....83
4. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)....84
5. RATIFICAÇÃO....84
COBERTURA DE ROUBO OU FURTO DE VALORES MEDIANTE ARROMBAMENTO....85
1. RISCOS COBERTOS....85
2. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS....85
3. VALORES FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE....85
4. VALORES EM TRÂNSITO EM MÃOS DE PORTADORES....85
5. COBERTURAS ESPECIAIS....86
6. RISCOS EXCLUÍDOS....86
7. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)....87
8. RATIFICAÇÃO....87
COBERTURA DE TUMULTOS, GREVES E LOCAUTES....88
1. RISCOS COBERTOS....88

2. RISCOS EXCLUÍDOS 88
3. RATIFICAÇÃO 88
COBERTURA DE VENDAVAL, GRANIZO, CICLONE, TORNADO E FURACÃO 89
1. RISCOS COBERTOS 89
2. COBERTURAS ESPECIAIS 89
3. RISCOS EXCLUÍDOS 89
4. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 90
5. RATIFICAÇÃO 90
COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL....91
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 91
2. LIMITES 91
COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS 91
1. RISCOS COBERTOS 91
2. RISCOS EXCLUÍDOS 92
3. COBERTURAS ESPECIAIS 92
4. RISCOS EXCLUÍDOS 92
5. DOCUMENTOS 92
6. RATIFICAÇÃO 93
COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPREGADOR....93
1. RISCOS COBERTOS 93
2. RISCOS EXCLUÍDOS 93
3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) 94
4. RATIFICAÇÃO 94
COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTABELECIMENTO....94
1. RISCOS COBERTOS 94
2. RISCOS EXCLUÍDOS 94
3. COBERTURAS ESPECIAIS 96
COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA - COMPREENSIVA 98
1. RISCOS COBERTOS 98
2. RISCOS EXCLUÍDOS 98
3. COBERTURA ESPECIAL 99
4. DOCUMENTOS 99
5. RATIFICAÇÃO 100

CONDIÇÕES GERAIS

1. OBJETIVO DO SEGURO

1.1. Este seguro tem por finalidade garantir o pagamento da indenização ao Beneficiário, em caso de evento coberto ocorrido na vigência do seguro, **até o Limite Máximo de Importância Segurada contratada, relacionada ao risco segurado especificado na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, mediante o recebimento do valor do seguro (prêmio), observadas as disposições e limites de cada cobertura, os riscos expressamente excluídos e demais condições contratuais.**

2. COBERTURAS

2.1. Este seguro é composto por **Coberturas Básica** e **Adicionais**, especificadas nas Condições Especiais.

2.2. O valor cobrado para o seguro (prêmio) será determinado de acordo com as coberturas e Limites Máximos de Importância Segurada contratados, que serão definidos no contrato de seguro.

3. COBERTURA BÁSICA

3.1. É **obrigatória** a contratação da seguinte **Cobertura Básica:**

a) **Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Fumaça.**

4. COBERTURAS ADICIONAIS

4.1. É **facultada** a contratação das seguintes **Coberturas Adicionais**:

a) **Danos Elétricos;**

b) **Delivery;**

c) **Derrame de Sprinklers;**

d) **Despesas com Recomposição de Registros e Documentos;**

e) **Deterioração de Mercadorias em Ambientes Frigorificados;**

f) **Despesas Fixas;**

g) **Equipamentos Eletrônicos sem Cobertura de Roubo;**

h) **Home Office;**

i) **Letreiros e Anúncios Luminosos;**

j) **Lucro Bruto Simples;**

k) **Lucro Líquido Simples;**

l) **Lucro Bruto Amplo;**

m) **Lucro Líquido Amplo;**

n) **Perda ou Pagamento de Aluguel;**

o) **Quebra de Vidros;**

p) **Impacto de Veículos Terrestres e Queda de Aeronave;**

q) **Riscos Diversos - Bens e Mercadorias ao Ar Livre;**

r) **Roubo e/ou Furto de Bens Mediante Arrombamento;**

s) **Roubo e/ou Furto de Valores Mediante Arrombamento;**

t) **Tumultos, Greves e Locautes;**

u) **Vendaval, Granizo, Ciclone, Tornado e Furacão;**

v) **Responsabilidade Civil - Danos Morais;**

w) **Responsabilidade Civil - Empregador;**

x) **Responsabilidade Civil - Estabelecimento;**

y) **Responsabilidade Civil Garagista - Compreensiva.**

4.2. **As Coberturas Adicionais não poderão ser contratadas isoladamente, sendo obrigatória a contratação da Cobertura Básica.**

4.3. **A Cobertura Adicional de Despesas Fixas não pode ser contratada em conjunto com a Cobertura Adicional de Lucro Bruto, pois já contempla esses riscos.**

5. BENS COBERTOS

5.1. São garantidos o prédio e o conteúdo existentes no Estabelecimento segurado.

5.2. Para fins deste seguro, entende-se como:

a) **Prédio** - estrutura do imóvel, incluída suas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias;

b) **Conteúdo** - maquinismos (entendidos como máquinas, equipamentos, seus acessórios e componentes), móveis, utensílios, instalações e benfeitorias quando tais bens não estiverem abrangidos na definição de prédio, mercadorias e matérias-primas inerentes à atividade empresarial do Segurado colocadas, ou não, à venda no estabelecimento segurado.

5.3. O Seguro poderá ser contratado para **prédio E conteúdo, POR UM ÚNICO LIMITE, ou, SOMENTE PRÉDIO ou SOMENTE PARA O CONTEÚDO**, conforme definido na Proposta de Seguro.

5.4. No caso de contratação **de um único limite para prédio e conteúdo** a prioridade da indenização será para o prédio, sendo apenas o valor remanescente do Limite Máximo de Indenização (LMI) contratada, destinada para o conteúdo.

5.4.1. Local do risco compreende:

5.4.1.1. O(s) **prédio(s) do estabelecimento segurado** em um mesmo terreno ou no conjunto de terrenos limítrofes não separados por via pública, sem restrição de tamanho, considerada toda a sua extensão um mesmo local do risco.

5.4.1.2. Diversos terrenos limítrofes, sem descontinuidade, que também formam um mesmo **local de risco**.

5.4.1.3. As dependências do **estabelecimento segurado** em um mesmo **prédio**, localizadas em diferentes pavimentos, ainda que não contínuos, formam um mesmo local de risco, visto que estarão sobre o mesmo terreno.

5.4.1.4. Quando o local do risco for constituído por diversos terrenos limítrofes, ainda que com entradas em ruas diferentes, basta a indicação de um só endereço, que deve ser aquele de uso corrente do **estabelecimento segurado**.

5.4.2. Os **bens de terceiros**, inerentes à atividade do estabelecimento segurado **somente estarão amparados quando utilizados no local de risco descrito na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro nas seguintes situações:**

a) Quando o prédio, maquinismo, móveis, utensílios, equipamentos e instalações forem locados ou cedidos em comodato e utilizados pelo segurado para o exercício das suas atividades;

b) Bens deixados sob a responsabilidade do segurado exclusivamente quando a atividade fim for armazenagem, guarda ou transporte;

c) Bens de terceiros deixados em consignação para venda ou exposição;

d) Bens de terceiros para beneficiamento.

5.4.2.1. Em qualquer uma das hipóteses acima os bens cobertos deverão fazer parte do valor em risco e o segurado deverá comprovar a responsabilidade pelo bem segurável mediante a apresentação de contrato, ordem de serviço ou nota fiscal.

6. EMPRESAS ABRANGIDAS PELO SEGURO

6.1. Este seguro destina-se a estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviço em plena atividade e/ou locados para fins comerciais, desde que:

6.1.1. Estejam regulamentados e registrados pelos órgãos competentes devendo apresentar:

a) Empresas (Pessoa Jurídica) com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e Inscrição Estadual/Municipal;

b) Profissionais Liberais (Pessoa Física), para os quais é permitida a contratação de seguro com CPF, devendo, entretanto, possuir o devido número do registro profissional, no respectivo Órgão competente;

c) Proprietário do imóvel, que faz locação do espaço é permitido a contratação apenas do prédio.

6.1.2. Sejam instalados em imóveis construídos integralmente com material incombustível, inclusive telhado e isotelha.

IMPORTANTE: São considerados materiais incombustíveis: concreto, alvenaria, metal, fibrocimento, gesso, dry wall, cerâmica e telha shingle.

7. BENS NÃO COBERTOS

7.1. Não estão garantidos por este seguro, salvo previsão em contrário nas condições contratuais do seguro, os seguintes bens:

a) Prédios em construção ou reconstrução que obrigue o segurado a desocupar temporariamente o local e/ou haja comprometimento das instalações de segurança do risco, inclusive os respectivos conteúdos;

b) Dinheiro em espécie, moedas, certificados de títulos, ações, cheques, saques, ordens de pagamento, cartões de crédito, títulos, vales-transportes, refeição, alimentação e similares, apólices de seguros e quaisquer instrumentos ou contratos, negociáveis ou não, e outros papéis que tenham ou representem valor;

c) Pedras preciosas e semipreciosas, de todos os tipos e espécie, metais preciosos e semipreciosos, pérolas, joias ou artigos de ouro ou prata, platina, raridades, antiguidades, customizados ou quaisquer objetos de arte ou de valor estimativo;

d) Quadros com valor unitário superior a R$1.000,00, livros de colecionador, raros ou fora de circulação;

e) Projetos, manuscritos, plantas, modelos, debuxos, moldes, clichês, croquis, livros e outros registros e documentos contábeis de qualquer tipo e espécie (inclusive registros e dados eletrônicos), software não padronizado, entendendo-se como tal aquele desenvolvido para finalidade específica e/ou usuário específico, não disponível no mercado para livre aquisição;

f) Bens enquanto transportados e transladados;

g) Anúncios e letreiros luminosos, salvo se caracterizados como mercadoria inerente à atividade empresarial do Segurado, colocada à venda no estabelecimento segurado;

h) Árvores, jardins e quaisquer tipos de plantação ou vegetação;

i) Bens enquanto submetidos a processo de produção para tratamento térmico, enxugo e outros;

j) **Automóveis, embarcações, motonetas, motocicletas, bicicletas e similares, inclusive suas peças componentes, acessórios e objetos neles instalados, depositados ou que deles façam parte, salvo se caracterizados como mercadoria inerente à atividade empresarial do Segurado, colocada à venda no estabelecimento segurado;**

k) **Animais vivos de qualquer espécie, salvo se caracterizados como mercadoria inerente à atividade empresarial do Segurado, colocada à venda no estabelecimento segurado;**

l) **Revisões, salvo aqueles que sejam devidamente comprovados por notas fiscais ou ordens de serviço;**

m) **Elevadores, escadas rolantes, centrais de ar-condicionado ou Refrigerador, compactadores e incineradores de lixo, quando o estabelecimento segurado pertencer a edifício em condomínio;**

n) **Armas de fogo ou munições, máquinas do tipo Caça-Níqueis e similares, e bens fora de uso e/ou sucatas;**

o) **"Software", chaves de software, dispositivos de acesso ao hardware e/ou hardlocks;**

p) **Qualquer tipo de materiais biológicos: cabelo, unha, pele (tecidos), saliva, entre outros, inclusive bancos de órgãos, de sangue, óvulos, sêmen e embriões, entre outros;**

q) **Bens ou mercadorias deixadas ao ar livre, quando o estabelecimento segurado possuir local fechado ou semiaberto para guarda e Bens e Mercadorias com prazo de validade vencido;**

r) **Qualquer tipo de gás;**

s) **Aeronave, veículo aéreo não tripulado, veículo aéreo remotamente pilotado, drones;**

t) **Bens cuja existência efetiva anterior ao sinistro não puder ser contabilmente comprovada;**

u) **Construções com cobertura em lona, vinilona ou assemelhados, imóveis desativados, interditados/embargados, invadidos, bem como imóveis em construção, reconstrução, demolição ou reforma (quando essa reforma obrigar o segurado a desocupar temporariamente o local e/ou haja o comprometimento das instalações e segurança do risco);**

v) **Food Truck, container e trailer;**

w) **Imóveis condenados pelas Prefeituras Municipais ou localizados em áreas desapropriadas pelo Poder Público e/ou em assentamentos ou área de reserva ambiental;**

x) **Instalações para produção rural (prédio e conteúdo), ainda que na propriedade segurada;**

y) **Bens de terceiros em poder do segurado.**

8. RISCOS EXCLUÍDOS

8.1. Este seguro não cobre os prejuízos decorrentes dos eventos relacionados abaixo, salvo previsão em contrário no contrato de seguro:

a) Má qualidade, vício intrínseco, desarranjo mecânico, desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, defeito mecânico, manutenção deficiente e/ou inadequada, operações de reparo, ajustamento e serviços de manutenção dos bens garantidos, erosão, corrosão, ferrugem, oxidação, incrustação, cavitação, fadiga, fermentação e/ou combustão natural ou espontânea, simples carbonização e extravasamento de materiais e substâncias;

b) Atos de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos cobertos por este seguro;

c) Atos de hostilidade ou de guerra, rebelião, insurreição, revolução, sabotagem, motim, confisco, nacionalização, atos terroristas, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo, ou instigar a sua queda, pela perturbação de ordem política e social do país, por meio de guerra revolucionária, subversão e guerrilhas;

d) Dano, responsabilidade ou despesa causada por, atribuída a, ou resultante de qualquer arma química, biológica, bioquímica ou eletromagnética, bem como a utilização ou operação como meio de causar prejuízo, de qualquer computador ou programa, sistema ou vírus de computador, ou ainda, de qualquer outro sistema eletrônico;

e) Do uso de material nuclear para quaisquer fins, ainda que ocorridos em testes, experiências ou no transporte de armas e/ou projéteis nucleares, incluindo explosão nuclear, provocada ou não, bem como contaminação radioativa ou exposição a radiações nucleares ou ionizantes, riscos espaciais e riscos relacionados a estes;

f) Qualquer prejuízo, dano, destruição, perda e/ou reclamação de responsabilidade, de qualquer espécie, natureza ou interesse, desde que devidamente comprovado pela Seguradora, que possa ser, direta ou indiretamente, originado de, ou consistirem em falha ou mau funcionamento de qualquer equipamento e/ou programa de computador e/ou sistema de computação eletrônica de dados em reconhecer e/ou corretamente interpretar e/ou processar e/ou distinguir e/ou salvar qualquer data como a real e correta data de calendário, ainda que continue a funcionar corretamente após aquela data; qualquer ato, falha, inadequação, incapacidade, inabilidade ou decisão do Segurado ou de terceiros, relacionado com a não utilização ou não disponibilidade de qualquer propriedade ou equipamento de qualquer tipo, espécie ou qualidade, em virtude do risco de reconhecimento, interpretação ou processamento de datas de calendário; para todos os efeitos, entende-se como equipamento ou programa de computador os circuitos eletrônicos, microchips, circuitos integrados, microprocessadores, sistemas embutidos, hardwares (equipamentos computadorizados), softwares

(programas residentes em equipamentos computadorizados), programas, computadores, equipamentos de processamento de dados, sistemas ou equipamentos de telecomunicações ou qualquer outro equipamento similar, sejam eles de propriedade do Segurado ou não;

g) **Água ou outra substância proveniente inadvertida e acidentalmente de instalações protecionais de hidrantes e chuveiros automáticos (Sprinklers) ou outras, existentes no estabelecimento segurado, objeto deste seguro, ou em outra qualquer, salvo se este evento for garantido pela(s) cobertura(s) adicional(is) contratada(s);**

h) **Maresia, umidade, infiltração de água ou outra substância líquida qualquer, através de pisos, paredes e tetos;**

i) **Furto simples, furto qualificado ou furto mediante fraude, extorsão, saque ou desaparecimento inexplicável de bens, estelionato e apropriação indébita, ainda que verificados durante ou após a ocorrência de quaisquer dos riscos cobertos;**

j) **Gastos com obras de proteção do estabelecimento segurado mesmo que exigidos pela seguradora;**

k) **De atos ilícitos dolosos ou por culpa grave praticados pelo Segurado, pelo Beneficiário ou pelo representante legal de um ou de outro. Nos seguros contratados por pessoas jurídicas, incluem-se os atos ilícitos praticados pelos sócios controladores, dirigentes e administradores e/ou seus respectivos representantes;**

l) **Alagamento, inundação e enchentes resultantes do transbordamento de rios, canais ou similares, ou por ruptura de adutoras, bem como, derramamento de água de torneiras ou registros, ainda que deixados abertos inadvertidamente, transbordamento de água de piscina, água proveniente de encanamento, canalizações e reservatórios pertencentes ao prédio (estabelecimento), entrada de água de chuva, neve, areia, terra ou poeira, por janelas, portas, bandeiras ou quaisquer aberturas, ou ainda proveniente de aguaceiro, tromba d'água ou de chuva, seja ou não em consequência de insuficiência de esgotos e galerias pluviais;**

m) **Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, queda de aeronaves e impacto de veículos terrestres e/ou aquáticos e/ou engenhos espaciais, fumaça, terremoto, maremoto, tremores de terra, ressaca e erupção vulcânica;**

n) **Danos elétricos entendendo-se como tal, perdas, danos ou avarias que sofrerem os bens garantidos, causados por variações anormais de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica, bem como, imperfeição de isolamento ou instalação, ou por qualquer outra causa inerente ao funcionamento dos aparelhos ou instalações;**

o) **Desmoronamento de qualquer tipo e espécie, do prédio (estabelecimento) segurado, exceto se diretamente resultante de risco garantido pela Cobertura Básica;**

p) **Tumultos, greves, atos de vandalismo e locaute;**

q) **Despesas com a recomposição de restaurações artesanais, artísticas ou quaisquer tipos de trabalhos especializados, pinturas, gravações, colocação de películas e inscrições em vidros;**

r) **Riscos decorrentes de usinas hidrelétricas, estação transmissora de energias e subestação;**

s) **Confisco, nacionalização ou requisição por ordem de qualquer autoridade federal, estadual ou municipal, ou outras autoridades;**

t) **Quebra de vidros, perda e/ou pagamento ou despesa com aluguéis, infidelidade de empregados do segurado, salvo se estes eventos forem garantidos pelas respectivas coberturas adicionais contratadas;**

u) **Ação de mofo, bolores, fungos ou bactérias, dentro ou fora dos estabelecimentos especificados na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, incluindo conteúdos, esta exclusão não se aplica aos fungos ou bactérias inerentes à composição de qualquer produto alimentar;**

v) **Qualquer responsabilidade real ou alegada por qualquer sinistro(s) relacionado(s) a perda(s), direta ou indiretamente decorrentes, resultantes ou consequentes de amianto, em qualquer forma ou quantidade;**

w) **Danos localizados nas redes hidráulicas ou elétricas cuja manutenção seja de responsabilidade das concessionárias de serviços públicos ou, no caso de condomínios, do administrador legal;**

x) **Perda, dano, destruição, distorção, apagamento, corrupção ou alteração de DADOS ELETRÔNICOS a partir de qualquer causa (incluindo mas não limitado a VÍRUS DE COMPUTADOR) ou perda de uso, redução em funcionalidade, custos, despesas de qualquer natureza disto resultantes, independentemente de qualquer outra causa ou evento que tenha contribuído concorrentemente ou em qualquer outra sequência para o sinistro;**

y) **Perdas financeiras, perdas de receita, responsabilidade civil, dano moral lucros cessantes (mesmo que consequentes de paralisação ou inutilização total ou parcial dos bens segurados) e prejuízos decorrentes de não cumprimento de contratos e obrigações, tais como multas, juros e encargos financeiros.**

8.2. **A Seguradora não será responsável por:**

a) **Prejuízos causados ou agravados direta ou indiretamente em decorrência de panes, redução de funcionalidade, redução de disponibilidade ou ataques cibernéticos que de alguma forma estejam relacionados direta ou indiretamente com a tecnologia utilizada ao bem segurado;**

b) **Prejuízos causados ou agravados direta ou indiretamente aos bens segurados pela ocorrência ou ameaça de doenças infecciosas e/ou contagiosas que impeçam a normalidade da sua utilização.**

9. FRANQUIA DEDUTÍVEL E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

9.1. **A Franquia Dedutível e/ou Participação Obrigatória do Segurado (POS), serão fixadas na Apólice e/ou Certificado Individual de Seguro e apuradas sobre o valor dos prejuízos indenizáveis de cada sinistro e descontadas da indenização, conforme critérios definidos para cada cobertura.**

9.2. **O desconto da Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado (POS) se aplica(m) para cada evento coberto.**

9.3. **Não haverá indenização para prejuízos inferiores a Franquia e/ou Participação Obrigatória do Segurado (POS)**.

9.4. Não será aplicada a Franquia em casos de Perda Total.

10. ÂMBITO GEOGRÁFICO

10.1. Todo o território brasileiro, salvo previsão em contrário na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro ou na respectiva cobertura.

11. BENEFICIÁRIOS

11.1. O Beneficiário será o proprietário do bem segurado ou quem este indicar, mediante autorização, devidamente assinada, com firma reconhecida.

12. PERDA DE DIREITOS

12.1. **O Beneficiário perderá o direito à indenização e a Seguradora terá o direito ao valor do seguro (prêmio) vencido, além de cancelar o seguro, se o Estipulante, Subestipulante, Segurado, Beneficiário, Corretor de Seguros, ou seus respectivos representantes:**

a) **Agravar intencionalmente o risco;**

b) **Declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do seguro;**

c) **Inobservar ou descumprir as condições contratuais do seguro;**

d) **Agir com dolo ou má-fé, fraudar ou tentar fraudar, simular evento coberto ou agravar intencionalmente as suas consequências para obter ou majorar a indenização;**

12.2. **Se a inexatidão ou omissão das declarações não resultar de má-fé, a Seguradora poderá:**

12.2.1. **Na hipótese de não ocorrência de evento coberto:**

a) **Cancelar o seguro e reter a parcela proporcional ao tempo decorrido do valor do seguro (prêmio) originalmente pactuado; ou**

b) **Mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, após o pagamento da diferença do valor do seguro (prêmio), ou restringir a cobertura contratada.**

12.2.2. Na hipótese de indenização parcial:

a) **Efetuar o pagamento da indenização devida, após o prévio recebimento do valor do seguro (prêmio) acrescido da diferença cabível proporcional ao tempo decorrido ou mediante a dedução do valor do seguro (prêmio) devido da indenização, mediante autorização quando o Beneficiário for o próprio Segurado; ou**

b) **Mediante acordo entre as partes, efetuar o pagamento da indenização e permitir a continuidade do seguro, após o prévio recebimento da diferença do valor cobrado pelo seguro (prêmio) ou da sua dedução da indenização devida ao Beneficiário, quando for o próprio Segurado ou mediante autorização, ou ainda, restringir a cobertura contratada para riscos futuros.**

12.2.3. Na hipótese de ocorrência de evento coberto com indenização integral, mediante prévio recebimento da diferença do valor do seguro (prêmio) devido ou da sua dedução da indenização devida ao Beneficiário, quando for o próprio Segurado ou mediante autorização, e cancelar o seguro.

12.3. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à cobertura, se ficar comprovado pela Seguradora que silenciou de má-fé.

12.3.1. A Seguradora poderá mediante comunicação por escrito ao Segurado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do aviso de agravamento do risco:

a) **Cancelar o seguro;**

b) **Restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes;**

c) **Cobrar o complemento do valor do seguro (prêmio) devido, mediante acordo entre as partes.**

12.3.2. O cancelamento do seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação do Segurado, devendo ser restituída a diferença do valor do seguro (prêmio), calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

COMO CONTRATAR

13. CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO E ALTERAÇÃO DO SEGURO

13.1. A contratação, alteração ou renovação do seguro se formalizará com a aceitação pela Seguradora da proposta assinada pelo proponente, seu representante legal e/ou corretor de seguros, ressalvada a hipótese de contratação direta.

13.2. Na proposta deverão ser prestadas todas as informações que permitam à Seguradora avaliar o risco. Caberá à Seguradora fornecer ao proponente, obrigatoriamente, o protocolo que identifique a data e hora do recebimento da proposta.

13.3. A aceitação da proposta de seguro estará sujeita à análise do risco.

13.4. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do recebimento da Proposta de Contratação, Adesão, Renovação ou Alteração (Endosso), que implique em modificação do risco, para se manifestar a respeito de sua aceitação ou recusa.

13.4.1. Durante este período, a Seguradora poderá solicitar documentos e/ou informações complementares para análise do risco. Neste caso, o prazo de 15 (quinze) dias ficará suspenso e voltará a correr a partir do primeiro dia útil do dia seguinte da data da comprovação da entrega de toda a informação e/ ou documentação solicitada.

13.5. Para seguros que dependam da contratação, alteração ou renovação de resseguro facultativo, os prazos previstos no item 13.4. serão suspensos, até que o ressegurador se manifeste formalmente.

13.5.1. Neste caso a Seguradora comunicará, por escrito, o proponente, seu representante legal ou corretor de seguros sobre a inexistência da cobertura e não haverá a cobrança do seguro total ou parcial, até que seja contratada a cobertura de resseguro.

13.6. A recusa do risco será comunicada pela Seguradora ao proponente, seu representante legal ou corretor de seguros, por escrito, devidamente justificada.

13.7. A ausência de manifestação no prazo estabelecido no **item 13.4**, observadas as condições de suspensão, caracterizará a aceitação da proposta.

13.8. A aceitação da contratação do seguro, sua adesão ou renovação se formalizará com a correspondente emissão da Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, conforme o caso, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da aceitação da proposta, e a alteração contratual com a emissão do Endosso.

13.9. O pagamento do seguro, total ou parcial, não caracteriza a aceitação da proposta.

13.10. Em caso de recusa da proposta dentro do prazo, com a antecipação do valor do seguro (prêmio), será garantida a Cobertura Provisória a partir da data da recepção da proposta na Seguradora e prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data em que o proponente, seu representante legal ou corretor de seguros tiver conhecimento formal da recusa.

13.10.1. O seguro pago antecipadamente, líquido de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), será restituído no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados da formalização da recusa, **deduzido da parcela proporcional ao tempo em que tiver prevalecido a cobertura.**

13.10.2. A atualização monetária será aplicada a partir da data do recebimento do valor cobrado pelo seguro (prêmio) observado o índice especificado no item **38 – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.**

14. CONTRATO COLETIVO

14.1. A contratação e a alteração do seguro coletivo deve ser formalizada com a aceitação da Proposta de Contratação assinada pelo Estipulante, pelo Subestipulante, se o caso, e pelo Corretor de Seguros.

14.2. **Qualquer modificação da apólice coletiva vigente que implique em ônus ou dever para os Segurados que já integram a Apólice, incluindo a alteração na taxa de seguro ou a redução de seus direitos, dependerá da anuência prévia e expressa de ¾ (três quartos) do grupo segurado.**

14.2.1. Quando a alteração ou renovação **não implicar em ônus ou dever aos Segurados ou a redução de seus direitos,** poderá ser realizada apenas com a anuência do Estipulante e/ou Subestipulante.

14.3. **A Seguradora poderá reavaliar as taxas a serem aplicadas, conforme prazo e critérios especificados na Proposta de Contratação.**

15. ADESÃO AO SEGURO COLETIVO

15.1. A adesão ao seguro coletivo deve ser realizada mediante a apresentação da Proposta de Adesão, preenchida e assinada, pelo proponente ou pelo seu Corretor de Seguros.

16. FORMA DE CONTRATAÇÃO E RATEIO

16.1. Este seguro é contratado a **Primeiro Risco Absoluto,** modalidade de seguro em que a Seguradora responde pelos prejuízos cobertos, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) contratado na Apólice para cada cobertura, sem a aplicação do rateio, respeitada a aplicação da franquia e/ou da Participação Obrigatória do Segurado (POS), de acordo com o previsto na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

DURAÇÃO DO SEGURO

17. VIGÊNCIA

17.1. O início e o fim da vigência do seguro terão início e término às 24h (vinte e quatro horas) das datas estabelecidas na Apólice, Certificado Individual do Seguro ou Endosso.

17.2. Nos seguros cujas propostas tenham sido recepcionadas **sem o pagamento antecipado do seguro,** o início de vigência da cobertura deverá coincidir com a data de aceitação da proposta ou com data distinta, desde que previsto nas condições contratuais do seguro.

17.3. Nos seguros cujas propostas tenham sido recepcionadas **com o pagamento antecipado do seguro,** parcial ou total, terão o início da vigência da Cobertura Provisória a partir da data da recepção da proposta pela Seguradora.

17.4. O **início e o término da cobertura** serão definidos no contrato de seguro, devendo o risco iniciar-se dentro do prazo da vigência da apólice.

IMPORTÂNCIA SEGURADA

18. LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

18.1. O **Limite Máximo de Indenização (LMI),** em caso de evento coberto, **representa o máximo de responsabilidade assumida pela Seguradora em relação ao risco segurado,** que não poderá ser reintegrado, antes de efetuado o pagamento de alguma indenização, observada as condições especiais determinadas para cada cobertura.

18.2. Correrão obrigatoriamente por conta da Seguradora, até o Limite Máximo de Indenização (LMI) fixado na Apólice/Certificado individual do Seguro, **desde que comprovada a necessidade e proporcionalidade em relação ao evento coberto:**

a) Despesas de salvamento **comprovadamente efetuadas** pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do evento coberto;

b) Valor referente aos danos materiais comprovadamente causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar evento coberto, de minorar o dano ou salvar o bem segurado, **até o limite de 10%** do Limite Máximo de Indenização da cobertura sinistrada.

18.3. **Sempre que for efetuada qualquer indenização, o valor será deduzido automaticamente do Limite Máximo de Indenização (LMI) e, se eventualmente houver outro evento coberto, todo cálculo será efetuado sobre o Limite Máximo de Indenização (LMI) remanescente.**

18.4. **O Limite Máximo de Indenização para cada cobertura poderá ser alterado a qualquer tempo durante a vigência do seguro, mediante solicitação formal do Segurado à Seguradora, que deverá realizar a análise do risco, nos termos do item 13 - CONDIÇÕES DE ACEITAÇÃO, e exigir a complementação do valor do seguro (prêmio), quando devido.**

VALOR COBRADO PELO SEGURO (PRÊMIO)

19. FORMA DE PAGAMENTO

19.1. A forma e a periodicidade de pagamento serão determinadas na Apólice e/ou no Certificado Individual do Seguro.

19.2. Para garantir o direito à cobertura o seguro deverá ser pago até a data de seu vencimento.

19.3. **O seguro será contributário, com responsabilidade integral do Segurado em relação ao pagamento do seguro, salvo previsão em contrário na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.**

19.4. Caso na data para o pagamento do seguro à vista ou de qualquer uma de suas parcelas não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

19.5. A Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Segurado ou seu representante legal, ou, ainda, por expressa solicitação de qualquer um destes, ao corretor de seguros, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

19.6. O seguro (prêmio) poderá ser pago à vista, parcelado ou mensal, mediante acordo entre as partes.

19.7. Não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.

19.8. Quando o valor do seguro (prêmio) for parcelado com cobrança de juros, será garantido ao segurado a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

19.9. **No caso de pagamento por meio de débito em conta corrente ou em fatura de cartão de crédito, a suspensão da autorização para a realização da operação ou o cancelamento da conta e/ou cartão de crédito poderá caracterizar a inadimplência do Segurado, hipótese em que o seguro ficará sujeito ao cancelamento, nos termos das Condições Contratuais do Seguro.**

19.10. O Segurado poderá indicar outra forma de pagamento (segunda opção), para garantir a manutenção do seguro, caso não seja possível realizar a cobrança na primeira opção, sempre que previsto na proposta.

19.11. No caso de recebimento indevido do valor pago pelo seguro (prêmio) pela Seguradora, estes valores serão exigíveis a partir da data do seu recebimento.

20. ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO

20.1. **Em caso de não pagamento da parcela única do seguro ou da 1ª (primeira) parcela, até a data do seu vencimento o seguro não será efetivado.**

20.2. No caso de fracionamento do valor do seguro (prêmio) e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas, **o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do seguro efetivamente pago, observada a Tabela de Prazo Curto:**

TABELA DE PRAZO CURTO					
RELAÇÃO % ENTRE AS PARCELAS DO SEGURO PAGAS E O CUSTO TOTAL DO SEGURO	QUANTIDADE DE DIAS DE VIGÊNCIA DO SEGURO				
	Até 365 dias	Até 730 dias	Até 1095 dias	Até 1460 dias	Até 1825 dias
13%	15	30	45	60	75
20%	30	60	90	120	150
27%	45	90	135	180	225
30%	60	120	180	240	300
37%	75	150	225	300	375
40%	90	180	270	360	450
46%	105	210	315	420	525

TABELA DE PRAZO CURTO					
RELAÇÃO % ENTRE AS PARCELAS DO SEGURO PAGAS E O CUSTO TOTAL DO SEGURO	QUANTIDADE DE DIAS DE VIGÊNCIA DO SEGURO				
	Até 365 dias	Até 730 dias	Até 1095 dias	Até 1460 dias	Até 1825 dias
50%	120	240	360	480	600
56%	135	270	405	540	675
60%	150	300	450	600	750
66%	165	330	495	660	825
70%	180	360	540	720	900
73%	195	390	585	780	975
75%	210	420	630	840	1050
78%	225	450	675	900	1125
80%	240	480	720	960	1200
83%	255	510	765	1020	1275
85%	270	540	810	1080	1350
88%	285	570	855	1140	1425
90%	300	600	900	1200	1500
93%	315	630	945	1260	1575
95%	330	660	990	1320	1650
98%	345	690	1035	1380	1725
100%	365	730	1095	1460	1825

20.2.1. Para os percentuais não previstos na tabela acima, deverá ser aplicado o percentual imediatamente superior.

20.3. No caso de seguro anual ou plurianual, a Seguradora informará ao Segurado ou ao seu representante legal, por meio de comunicação escrita, o novo prazo de vigência ajustado, calculado pela aplicação da Tabela de Prazo Curto, com antecedência ao seu vencimento, que servirá de notificação para a regularização do seguro.

20.3.1. Restabelecido o pagamento das parcelas do seguro ajustadas, **acrescidas dos encargos contratualmente previstos,** dentro do novo prazo de vigência da cobertura, ficará automaticamente restaurado o prazo de vigência original da Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

20.4. **Em caso de atraso no pagamento do seguro, incidirá sobre o valor da parcela em atraso a atualização monetária e juros de mora sobre o valor do seguro (prêmio) atualizado, proporcional ao tempo decorrido, do primeiro dia útil posterior ao seu vencimento até a data do efetivo pagamento, observado o índice e juros aplicados previsto no item 38 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS.**

20.5. **Com o término do novo prazo de vigência da cobertura sem que tenha sido retomado o pagamento do valor do seguro (prêmio) no prazo pactuado, operará de pleno direito o cancelamento do seguro.**

20.6. No caso de fracionamento em que a aplicação da Tabela de Prazo Curto não resultar em alteração do prazo de vigência da cobertura, a Seguradora poderá cancelar o seguro.

20.7. Se ocorrer um evento coberto dentro do prazo de pagamento do seguro à vista ou de qualquer de suas parcelas sem que este tenha sido efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.

20.8. **Quando o pagamento da indenização acarretar o cancelamento do contrato de seguro, as parcelas vincendas do seguro serão deduzidas do valor da indenização, excluído o adicional de fracionamento. Não sendo possível a dedução, a indenização ficará condicionada ao pagamento do seguro vencido.**

20.9. O seguro pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, não será cancelado, caso o Segurado deixe de pagar o financiamento.

20.10. No caso se seguro mensal, o não pagamento do seguro no prazo pactuado contratualmente, poderá acarretar na **suspensão da cobertura do seguro**, sendo que em caso de evento coberto neste período, o segurado não terá direito à indenização.

21. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO

21.1. **O Segurado, independentemente de outras estipulações deste seguro, obriga-se a:**

a) **Comunicar à Seguradora, por escrito, a realização de obras que impliquem em reforma estrutural no imóvel durante a vigência do seguro. Neste caso, as coberturas para danos materiais e responsabilidade civil ficarão suspensas, sendo reativadas somente depois de comunicado o seu término;**

b) **Comunicar à Seguradora, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, a desocupação do imóvel por prazo superior a 30 (trinta) dias, ficando o Segurado sem garantia para todos os eventos ocorridos enquanto perdurar a desocupação, exceto se o Segurado solicitar à Seguradora a cobertura com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, e a Seguradora aceitar o risco, mediante o pagamento do valor do seguro (prêmio) correspondente, se necessário, nos termos do item 13;**

c) **Comunicar imediatamente à Seguradora a ocorrência de qualquer fato ou circunstância que possa afetar ou alterar o risco, bem como qualquer evento que possa vir a se caracterizar como um evento coberto, indenizável ou não, nos termos deste contrato, encaminhando posteriormente documento por via formal e escrita;**

d) **Comunicar imediatamente à Seguradora, caso durante a vigência da Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, o segurado seja inserido, mesmo que provisoriamente, em quaisquer tipos de cadastros públicos que tratem as questões e temas socioambientais;**

e) **Formalizar a reclamação do evento passível de cobertura, apontando a provável causa, data e horário do evento, relacionando em seguida os bens atingidos pelo evento reclamado, com a respectiva estimativa individual dos prejuízos;**

f) **Empregar os meios ao seu alcance para diminuir as consequências do evento reclamado, cuidando para que não se produzam danos ou desaparecimento dos bens segurados não atingidos ou remanescentes do evento coberto que ficarem por sua conta, NÃO PODENDO ABANDONÁ-LOS TOTAL OU PARCIALMENTE;**

g) **Conservar os vestígios e bens remanescentes do evento passível de cobertura até que a Seguradora termine a apuração dos danos;**

h) **Aguardar autorização escrita da Seguradora para dar início a qualquer reconstrução, conserto ou substituição de bens pelo prazo de até 7 (sete) dias, a contar da data de entrega dos orçamentos solicitados e realização das perícias. Caso seja iniciada qualquer reconstrução, conserto ou substituição de bens antes deste prazo, a Seguradora ficará desobrigada de indenizar o prejuízo reclamado;**

i) **Havendo necessidade imediata de reparação ou substituição dos bens atingidos pelo evento, comunicar a Seguradora previamente ao início dos trabalhos de reparação/substituição;**

j) **Fornecer à Seguradora e facilitar o seu acesso a toda espécie de informação sobre as circunstâncias e consequências do evento, bem como os documentos necessários à apuração dos prejuízos e determinação da indenização;**

k) **Comunicar à Seguradora, de forma imediata, qualquer citação, carta, documento, notificação judicial, extrajudicial ou administrativa que se relacione com os eventos cobertos pelo seguro;**

l) **Dar ciência à Seguradora da contratação ou cancelamento de qualquer outro seguro referente aos mesmos riscos contratados no seguro;**

m) **Comunicar por escrito à Seguradora, com antecedência, os seguintes fatos;**

1. venda, alienação ou cessão dos bens segurados;

2. penhor ou qualquer outro ônus sobre os bens segurados;

3. quaisquer modificações nos bens segurados estabelecidos na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

n) **Avisar imediatamente a Seguradora, por escrito, caso durante a vigência do seguro caso seja inserido, por meio de seu CPF, CNPJ e/ou Razão Social, mesmo que provisoriamente, em quaisquer tipos de Cadastros Públicos que tratem de questões e temas socioambientais, incluindo o Cadastro de Empregadores da "Lista Suja", o Cadastro de Áreas Embargadas do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e o Cadastro de Áreas Embargadas do ICMBio (pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade);**

o) **Adotar e exigir que se adote, sempre que aplicável, em sua atuação, o mais alto padrão ético durante toda a vigência do seguro, comprometendo-se a seguir todas as leis, regulamentos, normas e disposições aplicáveis ao bem segurado e as suas atividades, incluindo as legislações ambientais e sociais;**

p) **Não utilizar direta ou indiretamente mão-de-obra infantil, degradante ou submeter pessoas a condições de trabalho desumanas;**

q) **Adotar padrões de relacionamento ético com agentes públicos ou com pessoas a eles relacionadas ou, ainda, a quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas;**

r) **Implementar práticas visando a prevenção de riscos vinculados com lavagem de dinheiro e práticas de combate à corrupção, em cumprimento a legislação em vigor.**

21.2. **O não cumprimento das obrigações previstas nas alíneas "c", "e", "f" e "g" deste item, quando não ensejar a perda de cobertura, dará direito à Seguradora de reduzir sua responsabilidade na mesma proporção da agravação do prejuízo, levando em conta a importância dos danos derivados deste descumprimento e o grau de culpa do Segurado.**

21.3. O não cumprimento das obrigações previstas nas alíneas "d" e "o", dará o direito à Seguradora cancelar o seguro.

21.4. **Quando objeto de recurso administrativo e/ou ação judicial, as obrigações das alíneas "n" até a "r", poderão, a critério da Seguradora, serem analisadas para avaliação da cobertura e da manutenção do contrato de seguro.**

21.5. **Em qualquer caso, eventuais acordos com terceiros devem ser previamente autorizados pela seguradora, por escrito, sob pena de perda de cobertura.**

COMO ACIONAR O SEGURO (AVISO DE SINISTRO)

22. AVISO DE SINISTRO

22.1. **Em caso de evento coberto, o Beneficiário deverá formalizar o Aviso de sinistro para a Seguradora, por meio de nossos canais de Atendimento, imediatamente após o conhecimento do fato.**

22.2. **O Segurado não poderá iniciar reparos dos danos sem prévia autorização da Seguradora, salvo para atender interesse público ou evitar o agravamento dos prejuízos.**

22.3. A partir do recebimento do Aviso de Sinistro, a Seguradora poderá enviar um regulador para avaliar a cobertura e apurar os prejuízos.

22.4. **A Seguradora poderá dispensar a averiguação presencial e utilizar outros recursos para a avaliação da cobertura e a apuração dos prejuízos, tais como, meios remotos, imagens ou outros documentos necessários.**

22.5. **Em caso de ordem de autoridade governamental que impeça o livre trânsito de pessoas como medida de contenção da transmissão do agente causal da doença infecciosa e/ou contagiosa, a Seguradora poderá utilizar de recurso tecnológico para a avaliação da cobertura e apuração de prejuízos.**

23. DOCUMENTOS

23.1. Após comunicação poderão ser solicitados os seguintes **Documentos Básicos, sem prejuízo dos específicos de cada cobertura:**

a) Documento de identificação: Cadastro de Pessoa Física (CPF) e/ou Registro Geral (RG) e/ou Registro Nacional para Estrangeiros (RNE) e/ou Passaporte (com a identificação da expedição) e/ou outros documentos válidos em território nacional, acompanhado da natureza do documento, órgão expedidor e data da expedição;

b) No caso de Pessoa Jurídica, deverá ser apresentado o número de identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Empresa Estrangeira/BACEN (Cademp) para empresas offshore, excetuadas as universalidades de direitos que, por disposição legal, sejam dispensadas de registro no CNPJ ou Cademp, bem como documentos da constituição da sociedade atualizados (contrato social ou estatuto social acompanhado da ata de eleição dos administradores);

c) Em caso de Microempreendedor Individual (MEI) necessário apresentar o número de identificação do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) comprovando a atividade e o cadastro de pequenas empresas;

d) Contrato Social da Empresa e/ou Estatuto da Empresa e Ata de Eleição dos administradores;

e) Comprovante de endereço do local segurado;

f) Documentos atualizados comprovando a propriedade do imóvel (Certidão de Registro de Imóveis Atualizada);

g) Formulário de autorização para crédito da indenização em conta, preenchido e assinado pelo Beneficiário;

h) Descrição dos prejuízos feitos pelo segurado, informando detalhadamente os itens atingidos, quantidades e valores de custo para reposição/reparos;

i) Descrição dos prejuízos feitos pelo terceiro, informando detalhadamente os itens atingidos, quantidades e valores de custo para reposição/reparos;

j) Orçamentos prévios para reparos ou substituição dos bens segurados atingidos, contendo a data da elaboração, especificação dos materiais, peças e mão de obra;

k) Boletim de Ocorrência Policial;

l) Certidão do Corpo de Bombeiros;

m) Certidão ou Inquérito Policial;

n) Comprovante da propriedade dos bens segurados, inclusive do imóvel, e da preexistência, no caso de conteúdo;

o) Registros contábeis e Fiscais (notas/livros), controle de estoque, ação/controle/ cópia dos cheques;

p) Extratos Bancários e Movimentos de Caixa;

q) Comprovantes de custo das mercadorias, tais como: cotações e composição de custo no caso de mercadorias industrializadas pelo próprio Segurado;

r) Comprovantes de despesas fixas, salários, encargos sociais e trabalhistas, honorários de diretoria, aluguéis, contas, imposto predial, taxa condominial e etc.;

s) Contrato de Locação, se houver, sejam eles do prédio ou de bens utilizados pelo segurado;

t) Laudo do Instituto Meteorológico ou outro órgão oficial competente, que ateste a velocidade dos ventos ou outras causas da natureza e, na sua falta, poderá ser admitido como prova laudos técnicos ou matérias jornalísticas de empresas de comunicação de grande circulação ou reconhecidas por sua credibilidade, a critério da Seguradora;

u) Laudo da Assistência Técnica Autorizada, com descrição detalhada, para atestar a possibilidade ou não dos reparos dos bens segurados atingidos;

v) Notas Fiscais dos reparos efetuados por decorrência do evento coberto, após prévia autorização da Seguradora;

w) Notas Fiscais de aquisição, Cupom Fiscal, Certificado de Garantia ou algum documento que comprove a preexistência e a propriedade dos bens danificados ou destruídos por eventos cobertos, em nome do Segurado;

x) Ficha de registro do empregado ou outro comprovante válido de vínculo empregatício, em caso de coberturas para funcionários.

23.2. A Seguradora poderá solicitar documentos complementares necessários à conclusão da análise de cobertura, além dos contratualmente previstos, em caso de dúvida fundada e justificável.

23.3. Não serão admitidos documentos rasurados.

23.4. **As despesas efetuadas com a comprovação do evento e documentos de habilitação correrão por conta do Beneficiário, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.**

23.5. **A Seguradora poderá obter as informações necessárias para fins da execução do contrato de seguro em órgãos oficiais e/ou firmar convênios ou contratos com o Estipulante, instituições financeiras ou empresas que façam a administração de banco de dados para obter informações e, a seu critério, dispensar a exigência dos documentos e informações contratuais.**

23.6. **A não entrega dos documentos solicitados, em até 90 (noventa) dias, sem qualquer justificativa, ensejará no encerramento do processo de sinistro administrativamente. O processo poderá ser reaberto a qualquer tempo, mediante solicitação do Beneficiário com a apresentação dos documentos necessários, observado o prazo prescricional previsto na legislação vigente.**

23.7. **A solicitação de documentos e demais providências ou atos que a Seguradora venha a praticar após a reclamação da indenização, não implicam, por si só, no reconhecimento da cobertura.**

24. CONCORRÊNCIA DE SEGURO

24.1. **O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as Seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito a indenização.**

24.2. O prejuízo total relativo a **qualquer evento amparado por cobertura de responsabilidade civil,** cuja indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) despesas, comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;

b) valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes previamente autorizado, por escrito, pelas Seguradoras envolvidas.

24.3. O prejuízo total relativo a **qualquer evento amparado pelas demais coberturas** será constituído pela soma das seguintes parcelas:

a) despesas de salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência do evento coberto;

b) valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo Segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;

c) danos sofridos pelos bens segurados.

24.4. **A indenização relativa a qualquer evento coberto não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.**

24.5. Na ocorrência de evento coberto contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em Apólices e/ou Certificados Individuais de Seguros distintos, a distribuição de responsabilidade entre as Seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

24.5.1. Será calculada a indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do Segurado, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio.

24.5.2. Será calculada a "indenização individual ajustada" de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

a) se, para uma determinada Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, **for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo evento coberto é maior que seu respectivo limite máximo de garantia**, **a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada.** Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras Apólices e/ou Certificado Individual do Seguro serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O valor restante do limite máximo de garantia da Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas;

b) caso contrário, a **"indenização individual ajustada"** será a indenização individual, calculada de acordo com o **item 24.5.1**.

24.5.3. Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes Apólices e/ou Certificado Individual do Seguro, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o **item 24.5.2**.

24.5.4. Se a quantia a que se refere o **item 24.5.3 for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente,** cada Seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o Segurado a responsabilidade pela diferença, se houver.

24.5.5. Se a quantia estabelecida no **item 24.5.3 for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente**, cada Seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele item.

24.6. A subrogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada Seguradora na indenização paga.

24.7. A Seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, às demais participantes, salvo previsão em contrário entre as partes.

25. SEGUROS MAIS ESPECÍFICOS

25.1. Considera-se seguro mais específico àquele que melhor individualiza ou situa o bem segurado e este responderá em primeiro lugar (até esgotar o limite máximo de indenização da cobertura sinistrada) e, caso este limite não seja suficiente, o seguro menos específico responderá complementarmente.

26. FORMA E PRAZO PARA O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO

26.1. O pagamento da indenização, decorrente de evento coberto, **será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data da entrega de todos os documentos e informações solicitados**, em parcela única, salvo previsão em contrário na respectiva cobertura.

26.1.1. Em caso de solicitação de documentos complementares este prazo será suspenso e voltará a correr a partir do primeiro dia útil seguinte àquele em que forem completamente atendidas às exigências.

26.1.2. Após este prazo o valor devido deverá ser atualizado, desde a data da caracterização do evento coberto, acrescido de juros de mora, aplicado a partir do primeiro dia útil posterior ao vencimento do prazo da regulação até a data do efetivo pagamento, observado o índice e juros especificados no **item 38 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS**.

26.2. Para a apuração dos prejuízos indenizáveis a Seguradora se valerá dos vestígios físicos, da contabilidade, dos controles da empresa, de informações tributárias junto aos órgãos oficiais, de informações e inquéritos policiais, de informações de compradores, fornecedores e clientes ou qualquer outro meio razoável para sua conclusão.

26.3. O Segurado deverá disponibilizar registros, controles, escrita contábil e outras informações adicionais à Seguradora, bem como facilitar o acesso desta às inspeções e verificações necessárias à avaliação da cobertura e apuração de prejuízos ou a outro fato relacionado com este seguro.

26.4. Para determinação de prejuízos indenizáveis, a Seguradora tomará por base os seguintes critérios:

26.4.1. Para depreciação referente ao **prédio/edifício, máquinas, móveis, utensílios, equipamentos e instalações**:

a) Tomará por base o valor atual, disponível no mercado brasileiro, considerando, o seu valor de reposição/reconstrução ao preço corrente, no dia e local do evento coberto, menos a depreciação pela idade, uso, perda tecnológica que corresponde a depreciação decorrente de obsolescência, devido ao desenvolvimento e invenção de novos equipamentos e ainda pelo estado de conservação.

a) **Método utilizado:** Linha Reta que consiste em dividir o valor depreciável de um bem uniformemente ao longo da vida útil.

Fórmula: d = t x (1-r)n

Onde:

d = fator de depreciação

t = idade aparente (anos)

n = vida útil (anos)

r = valor residual (decimal) que consiste na fórmula: Valor Residual = Valor Atual - (Depreciação x Tempo de utilização (anos)).

Para o **cálculo de Depreciação** será utilizada a **Tabela de Taxas Anuais de Depreciação** conforme Anexo III da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (RFB) nº 1.700, de 14 de março de 2017. E para tanto, deverá ser apresentada a Nota Fiscal e na indisponibilidade do documento, o ativo imobilizado da empresa.

b) Quando o limite previsto no Certificado Individual do Seguro exceder o valor da indenização, e o Segurado efetuar a reposição do bem sinistrado no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da indenização calculada pelo valor atual, ele terá direito ao recebimento do valor da depreciação aplicada, representada pela diferença entre o valor de novo e o valor atual. Não será devida qualquer diferença em relação às edificações de imóvel desapropriado ou cuja reconstrução seja vedada por lei.

26.4.2. Para depreciação no caso de:

a) **Mercadoria:** tomará por base o custo no dia e local do sinistro, tendo-se em conta o gênero de negócio do Segurado, limitado, ao valor da compra;

b) **Matérias-Primas:** tomará por base o custo no dia e local do sinistro, tendo-se em conta o gênero de negócio do Segurado, limitado, ao valor da compra.

26.5. Em toda e qualquer indenização devida, obedecidas todas as disposições do seguro, serão deduzidos a franquia ou Participação Obrigatória do Segurado (POS), se aplicável, e o valor de eventuais salvados que permanecerem em poder do Segurado.

26.6. Quando o sinistro atingir prédios não pertencentes ao Segurado (locatário ou cessionário) a indenização obedecerá aos seguintes critérios:

a) Se o contrato de locação, ou cessão, determinar a obrigatoriedade de seguro contra danos ao prédio/edifício, a indenização será paga ao locador, ou cedente, com prioridade sobre a que seria devida ao próprio Segurado pelos prejuízos causados ao conteúdo; ou

b) Se o contrato de locação, ou cessão, não determinar obrigatoriedade de seguro contra danos ao prédio/edifício, a indenização atenderá primeiro aos danos referentes ao conteúdo e, havendo sobra de importância segurada, serão indenizados os danos referentes ao prédio.

26.7. **Em caso de perda parcial com bens gravados com qualquer ônus, a Seguradora pagará a indenização diretamente ao Segurado somente nos casos em que este apresentar a competente autorização do credor da garantia ou comprovar já ter obtido dele a liberação do ônus.**

26.8. **No caso de perda total do bem garantido e estando o mesmo gravado com qualquer ônus, fica pactuado que a respectiva indenização será paga pela Seguradora ao credor da garantia, competindo ao Segurado pagar ao credor eventual diferença de saldo devedor que exceder o valor indenizado pela Seguradora.**

26.9. Todas as despesas efetuadas com a comprovação do sinistro e documentos de habilitação correrão por conta do Segurado, salvo as diretamente realizadas pela Seguradora.

26.10. Os atos ou providências que a Seguradora praticar, após o sinistro, não importam, por si, no reconhecimento da obrigação de pagar a indenização reclamada.

26.11. Se na ocasião do evento coberto a identificação da preexistência dos bens reclamados ficar prejudicada por qualquer razão, somente serão consideradas aqueles cujas preexistência seja comprovada por meio de nota fiscal de aquisição, Cupom Fiscal, Certificado de Garantia ou em Inspeção realizada pela Seguradora.

26.11.1. Melhorias em equipamentos de informática, realizados em datas anteriores ao evento coberto somente serão consideradas mediante a apresentação da respectiva nota fiscal.

26.12. A Seguradora indenizará o Beneficiário nos casos de eventos cobertos pela Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, mediante acordo entre as partes, uma das seguintes formas:

a) Indenização em moeda corrente;

b) Substituição do bem por outro equivalente, da mesma espécie, marca e modelo. Não sendo possível a substituição, a indenização será em moeda corrente;

c) Autorização do conserto do bem, indenizando ao Segurado o valor dos reparos.

26.13. **Se, após o pagamento da indenização, a Seguradora tomar conhecimento de qualquer fato que descaracterize o direito ao seu recebimento, poderá requerer do Beneficiário ou seus herdeiros legais ou sucessores os valores pagos indevidamente e demais gastos incorridos no sinistro.**

27. INDENIZAÇÃO A VALOR DE NOVO

27.1. **Quando contratada a cláusula de Indenização a Valor de novo**, mediante aceitação da Seguradora e pagamento do valor do seguro (prêmio) adicional, a Seguradora não aplicará em caso de evento coberto, a depreciação para prédio e conteúdo do imóvel conforme previsto no item **26.4. EXCLUSIVAMENTE PARA BENS QUE POSSUAM ATÉ 5 (CINCO) ANOS DE USO.**

28. REINTEGRAÇÃO DO VALOR DO SEGURO

28.1. Em caso de evento coberto, o valor pago pela Seguradora será automaticamente deduzido do Limite Máximo de Indenização (LMI) da cobertura.

28.2. **Caso o Segurado deseje retornar ao Limite Máximo de Indenização (LMI) originalmente contratado, deverá solicitar, por escrito, à Seguradora, que deverá realizar a análise do risco, nos termos do item 13.**

28.3. Se a Seguradora aceitar a reintegração, **o Segurado deverá pagar o valor complementar do seguro**, que será calculado a partir da data de ocorrência do evento coberto até o término da vigência do seguro.

29. SUB-ROGAÇÃO

29.1. Com o pagamento da indenização, cujo recibo valerá como instrumento de cessão, a Seguradora ficará sub-rogada, até o valor da indenização paga, nos direitos, ações, garantias e privilégios do Segurado contra aqueles que, por ato, fato ou omissão, tenham causado os prejuízos indenizados pela seguradora ou para eles concorrido, obrigando-se o Segurado a facilitar e disponibilizar os meios necessários ao exercício desta sub-rogação.

29.2. Salvo dolo, a sub-rogação não terá lugar se o dano tiver sido causado pelo cônjuge do Segurado, seus descentes ou ascendentes, consanguíneos e afins.

29.3. **É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos decorrentes da sub-rogação.**

30. SALVADOS

30.1. **Em caso de evento coberto, o Segurado não poderá abandonar o bem segurado e deverá adotar todas as providências cabíveis para protegê-lo, minorar os prejuízos e evitar que o salvado represente um risco para a qualidade ambiental no local onde se encontra, não permitindo que ele cause impactos ambientais negativos aos bens ali existentes.**

30.2. **A Seguradora, a seu exclusivo critério, poderá exercer o direito sobre os salvados ou renunciar a este direito, ou ainda, descontar o valor dos salvados da indenização devida.**

30.3. **Caso a Seguradora manifeste interesse nos salvados, o pagamento da indenização ficará condicionado a entrega dos documentos necessários para resguardar o seu direito sobre o bem recuperado, que deverá ser entregue livre de ônus ou qualquer pendência financeira, acompanhado da declaração de responsabilidade por eventuais dívidas, encargos, multas, impostos ou taxas anteriores a transmissão da posse ou propriedade do bem para a Seguradora**.

30.3.1. **Enquanto houver pendência de documentos a Seguradora poderá reter o pagamento da indenização e/ou exigir o pagamento ou descontar os valores devidos a título de despesas com documentos ou com o armazenamento dos salvados da indenização, mediante ajuste prévio com o Beneficiário.**

30.3.2. No caso de desconto dos salvados da indenização, mediante ajuste prévio entre as partes, o valor dos salvados será apurado com base no valor comercial do bem segurado no estado em que se encontrar em razão do evento coberto.

30.4. Caso a Seguradora não manifeste interesse em relação aos salvados ou desconte o valor dos salvados da indenização devida, o bem segurado permanecerá integralmente sob a responsabilidade do Segurado.

30.4.1. Nesta situação competirá exclusivamente ao Segurado a responsabilidade de adotar as providências necessárias para o correto aproveitamento ou descarte dos salvados e eventuais resíduos decorrentes do evento coberto, observada a legislação vigente, em especial às condições estabelecidas pela legislação ambiental e pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

RENOVAÇÃO DO SEGURO

31. RENOVAÇÃO

31.1. A renovação do seguro, após análise e aceitação da Seguradora, será automática por uma única vez, por igual período ao contratado, **devendo as renovações posteriores serem realizadas obrigatoriamente por escrito.**

31.2. A renovação automática não se aplica se as partes comunicarem, por escrito, o desinteresse na renovação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, contados da data de vencimento da vigência da apólice, ressalvada a previsão do item 31.3, aplicada para o seguro coletivo.

31.3. As renovações posteriores deverão ser realizadas obrigatoriamente por escrito, a qualquer tempo, até o último dia da vigência em curso, salvo previsão em contrário entre as partes.

31.3.1. Neste caso, a Seguradora enviará com antecedência as condições do seguro a renovar para a manifestação do segurado. O seguro poderá ser renovado pelo Segurado com o pagamento da primeira parcela ou parcela única **do novo valor do seguro** na data especificada no contrato originário e/ou outra que o segurado indicar, com a finalidade de renovar o seguro, acompanhado da proposta assinada pelo segurado ou corretor de seguros.

31.4. No caso de seguro coletivo, caso a seguradora ou o Estipulante e/ou Subestipulante não tenha interesse em renovar o seguro, deverá comunicar a outra parte e aos segurados, mediante aviso prévio de, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência da data do término da vigência da Apólice.

31.5. Caso o seguro coletivo não seja renovado, a vigência da Apólice será prorrogada apenas para contemplar o término da vigência dos Certificados Individuais do Seguro emitidos dentro da vigência da Apólice, observado o pagamento do seguro (prêmio), e não será admitida novas adesões.

31.6. Este seguro será por prazo determinado tendo a Seguradora a faculdade de não renovar o seguro na data de vencimento, sem a devolução dos valores recebidos.

32. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO

32.1. Na renovação do seguro e/ou a cada 12 (doze) meses de vigência da Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, a Seguradora poderá reavaliar as condições, taxas e o valor cobrado pelo seguro (prêmio), podendo propor as atualizações necessárias, conforme legislação vigente.

32.2 O valor do Limite Máximo de Indenização (LMI) poderá ser atualizado com base no percentual acumulado dos últimos 12 meses, ao término da vigência do seguro e/ou a cada 12 (doze) meses de vigência da Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, com base na variação positiva IPCA/IBGE (índice de Preços ao Consumidor Amplo - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), acumulado nos últimos 12 (doze) meses que o antecedem, com o respectivo ajuste do valor cobrado pelo seguro (prêmio).

32.2.1. Em caso de extinção do índice acima pactuado, o índice a ser utilizado será o **IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços para o Mercado - Fundação Getúlio Vargas),** ou outro índice admitido oficialmente pela seguradora, que venha a substitui-lo.

CANCELAMENTO DO SEGURO

33. REGRAS GERAIS

33.1. No caso de cancelamento total ou parcial do seguro, a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes contratantes e concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

a) Na hipótese de cancelamento a pedido da Seguradora, esta reterá do valor do seguro recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido até a data do efetivo cancelamento;

b) Na hipótese de cancelamento a pedido do Segurado, a Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o valor do seguro (prêmio) calculado de acordo com a Tabela de Prazo Curto do item 20 - ATRASO NO PAGAMENTO DO SEGURO. Para os prazos não previstos na tabela, para efeito de cancelamento do seguro, deverá ser utilizado o prazo imediatamente inferior. Exclusivamente no seguro mensal, a Seguradora reterá o valor pago pelo Segurado e manterá a cobertura do seguro até o fim de vigência da parcela paga.

33.2. Os valores de restituição devidos ao Segurado serão atualizados de acordo com o item 38 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS, a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou da data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da Seguradora.

33.3. Os seguros não poderão ser cancelados durante a vigência sob a alegação de alteração da natureza dos riscos.

34. APÓLICE COLETIVA

34.1. O contrato de seguro coletivo somente poderá ser rescindido mediante acordo entre as partes e com anuência prévia e expressa de segurados que representem, no mínimo, ¾ (três quartos) do grupo segurado.

34.1.1. O Estipulante e/ou Subestipulante são responsáveis pela obtenção e comprovação da anuência dos segurados.

35. COBERTURA INDIVIDUAL

35.1. A cobertura individual termina, observadas as condições e documentos contratuais do seguro:

a) No final do prazo de vigência do seguro;

b) Em caso de cancelamento do seguro;

c) Com o término do vínculo entre o Segurado e o Estipulante e/ou Subestipulante;

d) Com o esgotamento dos limites máximos de indenização;

e) Por falta de pagamento do seguro;

f) Por descumprimento das obrigações contratuais;

g) A pedido do Segurado, desde que devidamente formalizado, assinado e protocolado na Seguradora;

h) Em caso de perda total do bem segurado, sem devolução de prêmio;

i) Em caso de perda total do bem segurado, sem devolução do valor cobrado pelo seguro (prêmio).

INSPEÇÃO

36. INSPEÇÃO DE RISCO

36.1. A Seguradora se reserva o direito de realizar antes da emissão da Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, ou durante sua vigência, o exame para verificação e constatação do estado em que se encontra o objeto do risco (local e/ou bem) que se relacionem com o seguro, para averiguação de fatos ou circunstâncias que porventura impossibilitem a aceitação do seguro ou a sua continuidade, ou ainda identificar eventuais necessidades relacionadas a segurança do objeto do risco (local e/ou bem).

36.2. O Segurado deverá facilitar a Seguradora à sua realização, proporcionando as provas e os esclarecimentos solicitados.

ESTIPULANTE

37. OBRIGAÇÕES DO ESTIPULANTE E DO SUBESTIPULANTE

37.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas no contrato de seguro, constituem obrigações do Estipulante e do Subestipulante:

a) **Fornecer à Seguradora todas as informações necessárias para a análise e aceitação do risco, previamente estabelecidas pela Seguradora, incluindo seus dados cadastrais;**

b) **Manter a Seguradora informada a respeito dos dados cadastrais dos segurados, alterações da natureza do risco coberto, bem como quaisquer eventos que possam, no futuro, resultar em evento coberto, de acordo com o definido contratualmente;**

c) **Fornecer ao segurado, sempre que solicitado, quaisquer informações relativas ao contrato de seguro;**

d) **Discriminar o valor cobrado pelo seguro (prêmio) no instrumento de cobrança, na forma estabelecida na legislação, quando for de sua responsabilidade;**

e) **Repassar ou pagar o valor do seguro (prêmio) à Seguradora, nos prazos previstos contratualmente;**

f) **Repassar aos Segurados todas as comunicações ou avisos inerentes ao contrato de seguro, quando for diretamente responsável pela sua administração;**

g) **Discriminar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, nos documentos, comunicações, materiais de comercialização e publicidade referentes ao seguro;**

h) **Comunicar, de imediato, à Seguradora, a ocorrência de qualquer evento coberto ou sua expectativa, referente ao grupo que representa, assim que deles tiver conhecimento, quando esta comunicação estiver sob sua responsabilidade;**

i) **Dar ciência aos Beneficiários dos procedimentos e prazos estipulados para o pagamento da indenização o seguro;**

j) **Comunicar, de imediato, à SUSEP, quaisquer procedimentos que considerar irregulares quanto ao seguro contratado;**

k) **Fornecer à SUSEP quaisquer informações solicitadas, dentro do prazo por ela estabelecido;**

l) **Informar a razão social e, se for o caso, o nome fantasia da Seguradora, bem como o percentual de participação no risco, no caso de cosseguro.**

37.2. É vedado ao Estipulante e ao Subestipulante:

a) **Cobrar, dos Segurados, quaisquer valores relativos ao seguro, além dos especificados pela Seguradora;**

b) **Efetuar publicidade e promoção do seguro sem prévia anuência da Seguradora, e sem respeitar rigorosamente as condições contratuais do produto e a regulamentação de práticas de conduta no que se refere ao relacionamento com o cliente.**

37.3. **Nos seguros contributários, o não repasse dos custos do seguro (prêmios) pelo Estipulante e Subestipulante, nos prazos contratualmente previstos, poderá acarretar a suspensão ou cancelamento da cobertura, a critério da Seguradora, e sujeita o Estipulante ou Subestipulante às cominações legais.**

37.4. **Na hipótese de qualquer remuneração ao Estipulante/Subestipulante, o seu percentual ou valor constará na Proposta de Adesão e no Certificado Individual do seguro, devendo o Segurado ser informado sempre que houver qualquer alteração.**

37.5. **Qualquer modificação na Apólice Coletiva vigente, para os riscos em curso, que implique ônus ou dever para os segurados ou redução de seus direitos, dependerá da anuência prévia e expressa dos segurados que representem, no mínimo, ¾ (três quartos) do grupo segurado. Quando a alteração não implicar ônus, dever ou redução de direitos aos segurados, poderá ser realizada apenas com a anuência do Estipulante.**

CONSIDERAÇÕES FINAIS

38. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS

38.1. **O não cumprimento do prazo de pagamento das obrigações contratuais implicará na atualização monetária do valor devido pela variação positiva do IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apurada entre o último índice publicado antes da data da exigibilidade da obrigação e aquele publicado imediatamente anterior à data do efetivo pagamento.**

38.1.1. No caso da extinção do índice acima ajustado, será utilizado o **IGPM/FGV - Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas**.

38.1.2. As Partes poderão fixar, de comum acordo, outro índice oficial para a atualização de valores e as regras de sua aplicação nas condições contratuais do seguro.

38.2. Os juros, fixados em 0,25% a.m. (vinte e cinco centésimos por cento ao mês), serão calculados proporcionalmente ao tempo, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato para o cumprimento da obrigação até a data do seu efetivo pagamento.

38.3. O pagamento dos valores relativos à atualização monetária e juros moratórios far-se-á independente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato.

39. PROPAGANDA E PUBLICIDADE

39.1. As comunicações, peças promocionais e de propaganda para a divulgação do seguro pelo Estipulante e Corretor, deverão respeitar rigorosamente as condições contratuais do seguro e a legislação, e só poderão ser divulgadas mediante prévia autorização da Seguradora, por escrito.

40. PRESCRIÇÃO

40.1. Os prazos prescricionais serão os determinados em lei.

41. FORO

41.1. Fica eleito o foro de domicílio do Segurado ou do Beneficiário, conforme o caso, para discutir questões judiciais.

42.2. Na hipótese de inexistência de relação de hipossuficiência entre as partes, será válida a eleição de foro diverso.

42. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

42.1. Nós guardamos suas informações com todo cuidado e zelo, somos transparentes quanto ao seu uso e proteção. Sim, nós podemos compartilhar seus dados pessoais, mas somente com empresas que nos ajudam a cumprir nossos compromissos contigo, como empresas de assistência e resseguradores. Também podemos compartilhar seus dados com empresas de comunicação, de pesquisas e do nosso conglomerado econômico, sempre com o objetivo de aprimorar os produtos e serviços que oferecemos a você. Para saber mais sobre como tratamos seus dados pessoais, entre no site www.bbseguros.com.br/seguradora/politica-privacidade/. Caso o Segurado queira exercer quaisquer direitos relacionados à privacidade e à proteção dos dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD poderá entrar em contato conosco por meio dos nossos canais de atendimento ao cliente e Portal de Privacidade, disponível em www.bbseguros.com.br/seguradora/seguros/portal-do-cliente/.

43. DISPOSIÇÕES GERAIS

43.1. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

43.2. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da Seguradora no sítio eletrônico **www.susep.gov.br**.

CONSULTA AOS TERMOS TÉCNICOS

APÓLICE

Documento emitido pela Seguradora que formaliza a aceitação das coberturas solicitadas pelo proponente, nos planos individuais (apólice individual), ou pelo estipulante, nos planos coletivos (apólice coletiva).

APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Crime que se caracteriza pela apropriação indevida em proveito próprio ou de terceiro do bem que tem a posse ou detenção.

ATOS DE SABOTAGEM

Dificultar ou prejudicar uma atividade, atuação maliciosa para produzir danos e defeitos.

AVISO DE SINISTRO (COMO ACIONAR O SEGURO)

Comunicação imediata à Seguradora da ocorrência do evento passível de cobertura.

BENEFICIAMENTO

Que resulta em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto.

BENEFICIÁRIO

Pessoa física ou jurídica que detém o direito à indenização em caso de evento coberto.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DO SEGURO

Documento emitido para cada segurado no caso de contratação por meio de apólice coletiva, quando da aceitação do proponente ou da renovação do seguro.

CICLONE

Turbilhão em que o vento se precipita em círculos para dentro de uma área de baixa pressão, com uma velocidade que pode chegar até a 500 km/h (Quinhentos quilômetros por hora).

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

Conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Conjunto de disposições específicas de cada Cobertura Básica e Adicional, que podem alterar as Condições Gerais.

CONDIÇÕES GERAIS

Conjunto de obrigações e condições comuns a todas as coberturas do seguro, que estabelecem os direitos e as obrigações das partes e dos Beneficiários.

CONDIÇÕES PARTICULARES

Disposições contratuais que alteram as Condições Gerais e/ou Especiais do seguro, para ampliar ou restringir condições ou coberturas.

CORRETOR DE SEGUROS

Intermediário, seja pessoa física ou jurídica, devidamente habilitado e legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre Seguradora e pessoas físicas ou jurídicas. O corretor de seguros responde civilmente pelos prejuízos que causar por omissão, imperícia ou negligência, no exercício da profissão.

CULPA GRAVE

Forma de culpa que mais se aproxima do dolo, motivada pela falta extrema do agente, que não prevê fato previsível aos homens comuns e, embora sem a intenção, assume o resultado de produzi-lo.

DANO CORPORAL

Lesões físicas, causado ao corpo da pessoa, exceto os danos estéticos.

DANO MATERIAL

Que causem prejuízo ao patrimônio.

DEPRECIAÇÃO

Termo utilizado para expressar o valor percentual matematicamente calculado que deduzido do Valor de Novo de um determinado bem, chegará ao Valor Atual desse mesmo bem, ou seja, valor do mesmo na data do eventual sinistro.

DEPRECIAÇÃO POR PERDA TECNOLÓGICA

Decorre de obsolescência, devido ao desenvolvimento e invenção de novos equipamentos e ainda pelo estado de conservação.

DESPESAS EMERGENCIAIS

Despesas garantidas na ocorrência de Incêndio no local segurado, tais como: desentulho, limpeza e proteção do local.

DOCUMENTOS CONTRATUAIS

A Apólice, o certificado individual do seguro, a proposta e o endosso.

ENDOSSO

Documento emitido pela Seguradora que formaliza qualquer alteração no seguro contratado.

ESTELIONATO

Prática criminosa que se caracteriza por obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O agente, mediante estratagemas, astúcia e artifícios leva à vítima a falsa percepção da realidade ou a mantém em erro para obter o almejado.

ESTIPULANTE

Pessoa física ou jurídica que contrata Apólice coletiva e fica investida dos poderes de representação dos Segurados perante as Seguradoras, nos termos da legislação e regulamentação em vigor.

EXTORSÃO

Crime caracterizado pelo ato de constranger (coagir, forçar ou obrigar) alguém mediante violência (física) ou grave ameaça a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida.

FRANQUIA

É o valor ou percentual definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro calculado sobre os prejuízos indenizáveis, que o Segurado deve se responsabilizar para receber a indenização. Também é considerada franquia o período contínuo de tempo, contado a partir da data da ocorrência do evento coberto, durante o qual o Segurado não terá direito à cobertura do seguro.

FRANQUIA DEDUTÍVEL

É o valor ou percentual definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro que será deduzido da indenização.

FURACÃO

Vento de velocidade superior a 105 km/h (Cento e cinco quilômetros por hora).

FURTO MEDIANTE ARROMBAMENTO

Consiste no ato de subtrair o bem com destruição ou rompimento de obstáculo e obrigatoriamente deverá deixar vestígios materiais inequívocos de destruição ou rompimento de obstáculos que tenham permitido o acesso ao interior do imóvel. **Não estarão cobertos por este seguro o furto simples e qualquer outra forma de furto qualificado, seja mediante fraude, praticado por abuso de confiança, com escalada, destreza ou emprego de chave falsa, entre outros.**

FURTO SIMPLES

Crime caracterizado pela subtração do bem sem vestígio de ocorrência.

GRANIZO

Fenômeno atmosférico formado principalmente nas nuvens tipo cumulonimbus, caracterizado pela precipitação de água no estado sólido, ou seja, em forma de gelo que apresentam tamanhos e pesos variados.

GREVE

Paralisação do trabalho decorrente de uma deliberação coletiva de trabalhadores, a fim de propugnarem por melhora ou para pleitearem uma pretensão não atendida pelo empregador que provoque a suspensão total ou parcial da atividade do segurado.

INDENIZAÇÃO

Valor a ser pago ao Beneficiário pela Seguradora na ocorrência de evento coberto, respeitado o Limite Máximo de Indenização da respectiva cobertura contratada vigente na data de ocorrência do evento, apurada conforme condições contratuais.

INCÊNDIO

Fogo descontrolado e inesperado sob a forma de chama, com capacidade de propagação.

IMÓVEIS DESATIVADOS

Imóvel sem condições de ser habitado.

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG)

Limite máximo de responsabilidade da Seguradora aplicado ao conjunto das coberturas do contrato de seguro.

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)

Valor máximo contratado para cada cobertura, que representa o limite de responsabilidade da Seguradora. Os limites estabelecidos por cobertura são independentes e não se acumulam.

LOCAUTE (*LOCK OUT*)

Paralisação temporária e voluntária da atividade do segurado por determinação dos administradores do empregador ou do sindicato patronal. Também conhecida como “greve dos patrões”.

LUCRO BRUTO

É a soma do lucro líquido com as despesas fixas ou, na falta do lucro líquido, é o valor das despesas fixas menos os prejuízos decorrentes das operações do segurado que perdurarem mesmo após o evento ou, na falta do lucro líquido, o valor das referidas despesas menos a parte do prejuízo decorrente das operações do segurado.

LUCRO LÍQUIDO

É o resultado diretamente gerado pelas atividades operacionais do segurado, antes da provisão para imposto de renda e após a dedução de todas as despesas operacionais, inclusive depreciações, amortizações e despesas financeiras líquidas (despesas financeiras menos receitas financeiras), não computados os resultados obtidos de empresas controladas e coligadas, as receitas e despesas não operacionais e a atualização monetária do balanço. Se porventura as receitas financeiras superarem as despesas financeiras, o excedente verificado será desprezado.

MAREMOTO

Agitação sísmica que ocorre no mar e em águas oceânicas.

PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

É o valor ou percentual definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro, de responsabilidade do segurado, calculado sobre os prejuízos indenizáveis, que será descontado do valor da indenização.

PERDA TOTAL

Quando não há a possibilidade de recuperação do bem segurado, caracterizado quando atingir ou ultrapassar 75% (setenta e cinco por cento) do seu valor atual.

PREJUÍZOS INDENIZÁVEIS

Valor dos prejuízos apurados cobertos pelo seguro, observado o Limite Máximo de Indenização da cobertura contratada.

PROPONENTE

Pessoa física ou jurídica interessada em contratar o seguro.

PROPOSTA

Documento, que contém a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco, em que o proponente expressa a intenção de contratar o seguro individual ou coletivo ou aderir ao seguro coletivo e manifesta pleno conhecimento das condições contratuais. Nos Seguros Coletivos o Estipulante assina a Proposta de Contratação, contendo as obrigações contratuais estabelecidas entre as partes e os segurados assinam a Proposta de Adesão.

RAIO

Fenômeno atmosférico que se verifica quando a nuvem carregada de eletricidade atinge um potencial eletrostático tão elevado que a camada de ar existente entre ela e o solo deixa de ser isolante, o que permite que uma descarga elétrica a atravesse, ocasionando danos ao bem segurado.

REPRESENTANTE DE SEGURO

Pessoa jurídica que assume a obrigação de promover e ofertar seguros à conta e em nome da Seguradora, como intermediário do seguro. O representante de seguros é um agente autorizado da sociedade seguradora, não possui poderes de representação dos segurados e é considerado intermediário dos produtos da sociedade seguradora.

REINTEGRAÇÃO

Recomposição do Limite Máximo de Indenização (LMI), após ter sido efetuado o pagamento da indenização, quando previsto na cobertura.

ROUBO

Subtração de bem mediante grave ameaça ou violência física à pessoa, ou, depois de haver o bem por qualquer meio, reduzir à impossibilidade de resistência.

TERCEIROS

Qualquer pessoa física ou jurídica estranha ao contrato de seguro. Não serão considerados terceiros, para efeito do seguro, as pessoas que tenham relação de parentesco com o segurado ou qualquer dependência econômico-financeira, tais como, cônjuge/companheiro, filhos, pais, funcionários, sócios, entre outros.

TERREMOTO

Movimento ou abalo de placas tectônicas, que em seu contínuo fluxo migratório colidem ou arrastam-se umas sobre as outras.

TORNADO

Tempestade violenta de vento, em movimento circular, com um diâmetro de apenas poucos metros. Aparece como a forma de funil e não é possível prever a ocorrência nem as suas direções depois de formado.

TREMORES TERRESTRES

Agitação sísmica na superfície terrestre.

TUMULTO

Ação conjunta de pessoas, que perturbem a ordem pública, atos propositais de grevistas praticados como apoio a uma greve, desde que, em qualquer situação, não seja necessário a intervenção do Exército, Marinha ou Aeronáutica.

SALVADOS

Bens resgatados do evento coberto que ainda possuem valor comercial.

SEGURADO

Pessoa física ou jurídica que contrata o seguro para garantir o seu interesse legítimo.

SEGURADORA

Empresa legalmente autorizada a comercializar o seguro e que se responsabiliza por determinados riscos, mediante o recebimento do valor cobrado pelo seguro (prêmio).

SINISTRO

Evento passível de cobertura, durante o período de vigência do seguro.

SUBESTIPULANTE

É a pessoa física ou jurídica que, em razão do vínculo direto ou indireto com o Estipulante, contrata o seguro em favor do grupo Segurado a que se vincule e os representa perante a Seguradora.

VALOR ATUAL (VA)

É valor de reposição de um bem, ou seja, o quanto custaria substitui-lo por outro equivalente daquele que fora sinistrado.

VALOR DE NOVO (VN)

É o valor de um bem em estado de novo, enquanto ainda não entrou em uso e, portanto, não sofreu depreciação.

VALOR COBRADO PELO SEGURO (PRÊMIO)

Importância paga para a Seguradora para a contratação do seguro. O valor líquido correspondente valor do seguro, sem impostos.

VALORES

Exclusivamente, dinheiro e cheque em moeda corrente no País, Títulos, Vale-Transporte, Vale-Refeição ou Vale-Alimentação, pertencentes ao segurado.

VANDALISMO

Destruição intencional do bem segurado, caracterizado por agressões contra propriedades, sistemas e/ou equipamentos de segurança, pichação, quebra de vidraças, incêndios criminosos, entre outros.

VENDAVAL

Fenômeno atmosférico com ventos de velocidade igual ou superior a 15 m/s (quinze metros por segundo) ou o equivalente a 54 km/h (cinquenta e quatro quilômetros por hora).

VERIFICAÇÃO MECÂNICA

Trata-se de uma análise/teste do serviço prestado no veículo.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATENÇÃO:

A(s) Cobertura(s) e os Limites Máximos de Indenização contratados constarão na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

Os riscos cobertos e suas particularidades constam na Condição Especial de cada cobertura, que deverá ser interpretada em conjunto as Condições Gerais do seguro e demais Documentos Contratuais, observada a finalidade do seguro (Objeto) e as definições dos Termos Técnicos.

COBERTURA BÁSICA

INCÊNDIO, QUEDA DE RAIO, EXPLOSÃO E FUMAÇA

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante, até o Limite Máximo de Indenização contratado, os danos materiais causados aos bens segurados decorrentes de:

a) **Incêndio e Explosão** de qualquer causa ou natureza, independentemente de onde tenha se originado e Despesas Emergenciais;

b) **Queda de raio,** que cause danos físicos (exceto danos elétricos) na estrutura do estabelecimento segurado;

c) **Fumaça,** decorrente de situação inesperada e extraordinária, proveniente de causa interna do bem segurado ou externa;

d) Danos materiais decorrentes de desmoronamento da parte estrutural, diretamente resultantes dos riscos cobertos por esta cobertura.

1.2. Cobertura Simultânea

1.2.1. Ocorrendo a mudança do estabelecimento segurado para outro local será admitida, durante o período da mudança, a garantia dos prédios e bens situados nos dois locais, até o Limite Máximo de Indenização contratado, exclusivamente para eventos decorrentes de **Incêndio, Explosão, Queda de Raio e Fumaça,** limitado ao período máximo de 30 (trinta) dias consecutivos a partir da data de início da mudança e desde que o segurado tome as seguintes providências:

a) **Comunicar à Seguradora o endereço do novo local e a data prevista para início e término da mudança;**

b) **Manter preservada a segurança de ambos os locais.**

1.2.2. A Seguradora emitirá um único endosso formalizando o novo local de risco, a partir da data do início da mudança ou da data do protocolo da proposta de seguro se esta for posterior, com cobertura simultânea para o período da mudança, limitado a 30 (trinta) dias. Poderá haver cobrança adicional ou restituição de prêmio, de acordo com as características do novo local do risco, o que será avaliado de acordo com as informações prestadas na proposta.

1.2.3. **Não estarão garantidas quaisquer perdas e danos ocorridos durante o transporte dos bens, inclusive carga e descarga.**

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. **Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:**

a) **Extravio, subtração ou furto cometido em razão da ocorrência de sinistro de incêndio, explosão ou fumaça;**

b) **Danos elétricos causados a equipamentos e/ou instalações elétricas ou eletrônicas, mesmo em consequência de queda de raio;**

c) **Quaisquer danos materiais e/ou corporais causados a terceiros;**

d) **Prejuízos causados por dispositivo de segurança para desligamento automático de máquina e equipamento, assim como os danos pelo seu acionamento.**

3. RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas as disposições das condições gerais do seguro que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURAS ADICIONAIS

DANOS ELÉTRICOS

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os danos materiais causados a máquinas, equipamentos ou instalações eletrônicas ou elétricas em função de variações anormais de tensão, curto-circuito, arco voltaico, calor gerado acidentalmente por eletricidade, descargas elétricas, eletricidade estática, queda de raio ou qualquer efeito ou fenômeno de natureza elétrica.

1.2. Esta cobertura abrange também os danos causados a conduítes e materiais de acabamento, bem como, as despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cobertos.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1 Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Danos elétricos causados direta ou indiretamente, por desgaste natural pelo uso, deterioração gradativa, erosão, corrosão, oxidação, incrustação, fadiga, má qualidade e vícios intrínsecos;

b) Desligamento intencional de dispositivos de segurança ou de controles de variação de voltagem automáticos;

c) Defeitos preexistentes à contratação desta cobertura que já eram de conhecimento do segurado ou de seus prepostos;

d) Danos a fusíveis, relês térmicos, baterias, resistências de aquecimento, lâmpadas, lâmpadas de projetores, datashow e similares, ampolas, (tubos) tubos catódicos ou de quaisquer outros componentes que por sua natureza necessitem de trocas periódicas, de quaisquer tipos de aparelhos;

e) Danos elétricos causados por água e/ou qualquer substância líquida;

f) Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão, também conhecidas como "printheads", módulo a laser de impressão, bem como quaisquer tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;

g) Componentes mecânicos, (rolamentos, engrenagens, buchas, correias, eixos e similares), componentes químicos (óleos lubrificantes, gás refrigerante e similares) ou filtros, bem como a mão de obra aplicada na reparação ou substituição destes componentes, mesmo que em consequência de evento coberto. Estarão amparados, óleo isolante elétrico, isoladores elétricos, armários metálicos de painéis elétricos, transformadores e eletrodutos, desde que diretamente afetados pelo calor gerado no sinistro;

h) Danos elétricos decorrentes de falhas mecânicas (quebras, trincas, amassamentos, etc.);

i) Danos físicos causados ao estabelecimento segurado, exceto os danos causados a conduítes e materiais de acabamento.

3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

3.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

4. RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as das condições gerais deste seguro que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

DELIVERY

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante, os danos causados às mercadorias seguradas, fora do estabelecimento segurado, exclusivamente durante o percurso de entrega para o cliente final realizada por veículo transportador, causados pelos seguintes eventos:

a) Acidente com o veículo transportador, exclusivamente por colisão, queda, incêndio ou roubo;

b) Subtração da mercadoria mediante ameaça direta ou emprego de violência contra o responsável pela entrega.

1.2. Para efeito dessa cobertura entende-se como:

1.2.1. Mercadorias seguradas: aquelas inerentes à atividade do segurado, que saírem do local de risco e estiverem sendo transportados para entrega ou logística reversa, devidamente comprovada por ordem de serviço ou remessa de mercadorias.

1.2.2. Veículo transportador: veículo de propriedade do estabelecimento segurado ou com contrato de prestação de serviços, conduzidos por motorista devidamente habilitado.

1.2.3. Percurso de entrega: As mercadorias transportadas em delivery somente estarão garantidas quando o responsável seguir a rota de entregas entre o local de partida e os locais de entrega, sem paradas ou desvio no percurso e desde que possuam comprovante de remessa, nota fiscal ou ordem de serviço. O percurso máximo permitido é de 100 km considerando a rota total programada.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Danos a mercadorias sem que haja acidente com o veículo transportador;

b) Qualquer dano com o veículo transportador;

c) Danos causados à mercadoria durante a carga e descarga de mercadorias;

d) Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;

e) Bens ou mercadorias quando a finalidade da entrega não for exclusivamente delivery ou logística reversa, tais como: transporte entre dependências do próprio segurado, transporte para beneficiamentos e serviços de "Leva e traz", entre outros;

f) Lucros cessantes, mesmo que em decorrência dos eventos cobertos;

g) Aparelhos celulares e Equipamentos de Informática;

h) Qualquer objeto de valor estimativo;

i) **Veículos, inclusive quando for a própria mercadoria transportada;**

j) **Dinheiro de qualquer espécie, cheques, títulos, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e quaisquer outros papéis que representem valor;**

k) **Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta, conforme definição dada pelos artigos 158, 159 e 160 do Código Penal Brasileiro;**

l) **Danos causados quando houver interrupção e/ou desvio do trajeto para quaisquer outras finalidades;**

m) **Subtração praticada por empregados (incluindo temporários, em período de experiência e estagiários) ou prepostos, mancomunados ou não com terceiros;**

n) **Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos por esta cobertura;**

o) **Greves, "lockout", tumultos, motins, arruaças, desordens e quaisquer perturbações da ordem pública.**

3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

3.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

4. RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as disposições das condições gerais do seguro que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

DERRAME ACIDENTAL D'ÁGUA, OU OUTRA SUBSTÂNCIA LÍQUIDA, DE INSTALAÇÕES DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS)

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as perdas e danos materiais ocorridos ao Estabelecimento Segurado em consequência direta de infiltração ou derrame acidental de água ou outra substância líquida contida em instalações de chuveiros automáticos (Sprinklers), instalados no estabelecimento segurado.

1.2. Para efeito dessa cobertura entende-se como:

a) **Instalações de Chuveiros Automáticos (Sprinklers):** Exclusivamente as cabeças de chuveiros automáticos, encanamentos, válvulas, acessórios, tanques, bombas dos chuveiros e toda a canalização da instalação particular de proteção contra incêndio, **excluídos os hidrantes, as bocas de incêndio e qualquer outra instalação de saída de água conectada ao sistema;**

b) **Infiltração ou Derrame Acidental**: Aquela ocorrida inadvertidamente, subitamente, em desacordo com as funções e fins para os quais as instalações de chuveiros automáticos (Sprinklers) foram projetadas e instaladas.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) **Infiltração ou derrame decorrente de qualquer causa não acidental;**

b) **Desmoronamento ou destruição (parcial ou total) de tanques, suas partes componentes ou suportes;**

c) **Infiltração ou derrame, ainda que acidental, através das paredes dos prédios, alicerces ou tubulações de iluminação, que não provenham de instalações de chuveiros automáticos (Sprinklers);**

d) **Inundação, transbordamento ou retrocesso de água de esgotos ou de desaguadouros, ou pela afluência de qualquer fonte de água que não seja das instalações de chuveiros automáticos (Sprinklers);**

e) **Instalações que tiverem sofrido reparação, conserto, alteração, ampliação ou paralisação, que não tenha sido realizada por empresa reconhecidamente especializada em instalação de chuveiros automáticos (Sprinklers);**

f) **Instalações de chuveiros automáticos (Sprinklers), quando não tiverem sido periodicamente aprovadas na forma prevista pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).**

3. FRANQUIA

3.1. A franquia será aplicada conforme valor estabelecido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

4. RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

DESPESAS COM RECOMPOSIÇÃO DE REGISTROS E DOCUMENTOS

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante **o reembolso** das despesas necessárias para a recomposição dos registros e documentos, em uso ou em depósito no estabelecimento Segurado em razão de qualquer perda ou destruição por acidente de causa externa.

1.2. **Também estarão garantidos por esta cobertura:** arquivos eletrônicos, informações contidas em bancos de dados, fitas magnéticas, microfilmes e discos rígidos ou flexíveis.

1.3. O reembolso das despesas com recomposição de dados gravados por meios eletrônicos (CD, DVD, “pen drive”, disco rígido, HD externo e similares) fica limitado ao período máximo de uma semana de informações anterior à data da ocorrência do evento coberto.

1.4. **Para efeito dessa cobertura entende-se como:**

1.4.1. **Acidente de Causa Externa:** Todo e qualquer dano material causado acidentalmente ao bem segurado, **desde que não tenha sido originado pelo próprio bem**, mas sim pela ação de algum agente externo.

1.4.2. **Despesas com Recomposição de Documentos:** o valor do registro do documento em órgãos oficiais ou documento virgem, acrescido da mão de obra necessária, inclusive despesas avulsas comprovadas para a obtenção, transcrição, restauração ou recomposição das anotações ou dos dados gravados que constavam dos registros ou documentos danificados ou destruídos pelos riscos cobertos.

2. BENS NÃO COBERTOS

2.1. **Além dos bens descritos no item 7 - BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais, não estão garantidos por esta cobertura:**

a) **Papel-moeda, moeda cunhada, ações, bônus, cheques, estampilhas e qualquer ordem escrita de pagamento;**

b) **Arquivos de filmes ou músicas que não pertençam ao Estabelecimento Segurado e que não façam parte de seu ramo de atividade ou que sejam utilizados como mercadoria;**

c) **Quaisquer arquivos ou dados instalados em equipamentos que não pertençam e operem no interior da Estabelecimento Segurado.**

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. **Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:**

a) **Erro de confecção, apagamento por revelações ou procedimentos incorretos, velamento, desgaste, deterioração gradativa e vícios próprios;**

b) **Roeduras ou estragos causados por animais daninhos ou pragas;**

c) Chuva, umidade ou mofo;

d) Despesas de programação, apagamento de trilhas, arquivos ou registros gravados quando tal apagamento for decorrente da ação de campos magnéticos;

e) Sequestro virtual de dados.

4. RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas as disposições das condições gerais do seguro que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

DETERIORAÇÃO DE MERCADORIAS EM AMBIENTES FRIGORIFICADOS

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as perdas e danos materiais sofridos às mercadorias alocadas em ambientes frigorificados, em consequência de:

a) Ruptura, quebra ou desarranjo acidental de qualquer parte do sistema de refrigeração;

b) Vazamento, descarga ou evaporação acidental de substância refrigerante contida no sistema de refrigeração;

c) Falta de suprimento de energia elétrica decorrente de acidente ou queima de motor ocorrido nas instalações da empresa fornecedora ou da concessionária de serviço, DESDE QUE perdure por mais de vinte e quatro horas consecutivas, ou, se em períodos alternados, dentro de 72h (setenta e duas horas), perfaça um total de falta de suprimento de energia elétrica de 24h (vinte e quatro horas), desde que tal falta tenha origem no mesmo acidente ou série de acidentes;

d) Despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cobertos, as despesas para salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.

Importante: Para o acionamento desta cobertura o segurado deve manter as câmaras e aparelhos indispensáveis ao uso em perfeitas condições de funcionamento, bem como manter o sistema de refrigeração com capacidade suficiente para o correto armazenamento das mercadorias, apresentando à seguradora, sempre que exigido, laudos de inspeção e manutenção dos aparelhos e câmaras de frigorífico, sob pena, de não o fazendo, perder o direito à indenização.

1.2. Coberturas Especiais

1.2.1. Para as atividades de PET SHOP, CLÍNICAS VETERINÁRIAS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS E FARMÁCIA (LOJA), EXCLUSIVAMENTE PARA VACINAS, estarão garantidos os danos em consequência de falha no fornecimento de energia elétrica ocasionado por acidente ocorrido nas instalações e na rede de distribuição de responsabilidade da empresa fornecedora de energia elétrica mesmo que perdure por um período **inferior a 24 horas**, desde que as vacinas estejam dentro do prazo de validade do fabricante e tenham sido tomadas todas as medidas de conservação e planos de contingência determinadas pelo Ministério da Saúde, devidamente analisados pelo órgão responsável.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Perdas e danos causados a mercadorias que estiverem armazenadas de forma inadequada (superlotação da câmara, mistura de mercadorias com temperatura e características de composição diferentes) e/ou com temperatura fora do padrão exigido pelos órgãos reguladores ou determinada pelo fabricante do produto estocado;

b) **Perdas e danos causados a mercadorias que estiverem em aparelhos e câmaras de frigoríficos, sem condições para o correto funcionamento, de acordo com as especificações do fabricante ou com sistema de refrigeração sem a capacidade necessária;**

c) **Perdas e danos causados as mercadorias decorrentes de incêndio, explosão, implosão e fumaça ou qualquer outro evento que não possua as características descritas nos riscos garantidos desta cobertura.**

3. RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas as disposições das condições gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

DESPESAS FIXAS

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as despesas fixas do estabelecimento segurado na proporção da queda de faturamento e/ou produção ocorrida, em decorrência de um dano físico causado ao imóvel por Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Fumaça, ocorrido no estabelecimento segurado.

1.2. **Nenhuma indenização será devida por esta cobertura se o Segurado, por qualquer motivo, não quiser ou desistir de continuar com suas atividades normais de indústria, ainda que em locais diferentes do estabelecido no contrato de seguro.**

1.3. Entende-se por **Despesas Fixas:**

a) Salários;

b) Encargos Sociais e Trabalhistas;

c) Impostos (predial e de localização);

d) Contas de água/esgoto, luz, telefone, gás e condomínio.

2. CRITÉRIOS PARA INDENIZAÇÃO E PERÍODO INDENITÁRIO

2.1. A indenização será efetuada a cada 30 (trinta) dias, **por período máximo de até 180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir do sétimo dia da data de ocorrência do evento coberto.

2.2. O valor indenizado, a cada mês, será equivalente ao valor despendido pelo Segurado com as despesas fixas cobertas, no mês imediatamente anterior à ocorrência do sinistro. Na eventual retomada da atividade do Segurado, durante o período indenitário, a indenização devida será calculada de acordo com o previsto em 2.4. a seguir.

2.3. **Cada diária estará limitada a 1/180 avos do Limite Máximo de Indenização desta Cobertura**.

2.4. Nos casos de paralisação parcial, em que o Segurado obtenha receitas geradas pela industrialização e/ou comercialização de produtos, bens e serviços, durante o período indenitário, **o valor indenizável será reduzido na mesma proporção das receitas auferidas durante a paralisação em relação àquelas auferidas no mês imediatamente anterior**.

2.5. O Segurado deverá iniciar os trabalhos de reforma ou reconstrução **no prazo máximo de 30 dias,** contados a partir da data de ocorrência do evento coberto. Caso contrário, a menos que haja um motivo fora do controle do Segurado, o período entre o trigésimo primeiro dia e o dia anterior ao início das obras **não será indenizável**.

2.6. A indenização devida por esta cobertura fica limitada ao prazo necessário para reparação ou reconstrução dos bens diretamente atingidos pela Cobertura Básica deste seguro, **limitado ao período indenitário de 180 dias**. Independentemente do prazo, a indenização não poderá ser superior ao Limite Máximo de Indenização para a cobertura contratada.

3. PREJUÍZO NÃO INDENIZÁVEIS

3.1 Não serão, no entanto, considerados prejuízos indenizáveis:

a) Qualquer aumento de perda devido a suspensão, cancelamento ou expiração de qualquer contrato de locação, licença ou pedido;

b) Perdas devido a multas ou danos por violação de contrato ou por cumprimento atrasado ou não cumprimento de pedidos ou penalidades de qualquer natureza, nem qualquer outra perda indireta ou remota;

c) Qualquer perda decorrente de danos a matéria-prima estocada ou em processamento e a produtos acabados fabricados pelo segurado, nem pelo tempo necessário para sua reposição;

d) Destruição dos bens garantidos em consequência de medidas por ordem de autoridade pública;

e) Restrições para a reparação dos danos ou para o desenvolvimento da atividade normal do segurado, por ordem de autoridade pública;

f) Modificações ou melhorias efetuadas na ocasião de reparação ou reposição dos bens destruídos ou danificados, inclusive quando tais modificações ou melhorias sejam exigidas por norma ou lei.

4. FRANQUIA

4.1. A franquia será aplicada conforme o período em dias estabelecido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro e será contado a partir da data do evento coberto.

5. RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SEM COBERTURA DE ROUBO

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as perdas e danos materiais causados exclusivamente aos **EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS** especificados no item **2 - BENS COBERTOS** desta cobertura, ocasionados por acidentes de natureza súbita e imprevista, de qualquer causa ou natureza, exceto os mencionados no item **8 - RISCOS EXCLUÍDOS** desta Condição Geral, desde que os equipamentos estejam em perfeito funcionamento e sejam utilizados regularmente pelo segurado em suas atividades profissionais, nas dependências do estabelecimento segurado.

1.2. São amparados ainda, os danos causados quando em montagem e desmontagem para fins de limpeza, revisão e translado dentro do local de risco.

1.3. A Seguradora também indenizará o custo da desmontagem e remontagem necessárias para efetuar os reparos, assim como as despesas normais de transporte de ida e volta da oficina de reparos e despesas aduaneiras, se houver. Se os reparos forem executados na oficina do próprio Segurado, a Seguradora indenizará o custo do material e mão-de-obra decorrentes dos reparos efetuados.

1.4. Para efeito de indenização, a Seguradora não fará qualquer redução dos prejuízos, a título de depreciação, com relação às partes reparadas e/ou substituídas.

1.4.1. Entende-se que o valor eventual atribuído aos remanescentes substituídos, deverá ser deduzido dos prejuízos.

1.4.2. **Em qualquer caso, a indenização ficará limitada ao valor atual do bem segurado.**

2. BENS COBERTOS

2.1. Consideram-se bens cobertos os seguintes equipamentos:

a) Microcomputadores e demais componentes de hardware que integrem a configuração dos mesmos, como impressoras, modems, placas de comunicação e chaveadores,

b) Fotocopiadoras;

c) Aparelhos telefônicos, centrais telefônicas e de fax;

d) Data show;

e) Relógios de ponto;

f) Caixas registradoras;

g) Câmeras de circuito interno e centros de controle monitorados.

2.2. COBERTURAS ESPECIAIS

2.2.1. Exclusivamente para a atividade de **ESCOLAS**, além dos bens especificados no item 2, estarão amparados ainda os danos decorrentes dos riscos cobertos nesta garantia, ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive para empregados e professores e também fora do estabelecimento segurado (território nacional):

a) Notebook/Laptop;

b) Tablets;

c) Câmeras digitais;

d) Retroprojetores.

2.2.2. Exclusivamente para as atividades de **PET SHOP E CLÍNICA VETERINÁRIA**, além dos bens especificados no item 2 os danos decorrentes dos riscos cobertos nesta garantia, ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive fora do estabelecimento segurado (território nacional), para a realização de atendimento a clientes:

a) Notebook/Laptop;

b) Tablets;

c) Equipamentos portáteis médicos ou odontológicos;

d) Soprador;

e) Secador de pedestal;

f) Compressor de ar;

g) Máquina de tosa.

2.2.3. Exclusivamente para as atividades de **CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS**, além dos bens especificados no item 2, estarão amparados ainda os danos decorrentes dos riscos cobertos nesta garantia, ocasionados aos seguintes equipamentos, inclusive fora do estabelecimento segurado (território nacional):

a) Notebook/Laptop;

b) Tablets;

c) Equipamentos portáteis médicos ou odontológicos.

2.2.4. Exclusivamente para as atividades de **CLÍNICAS ESTÉTICAS E SALÕES DE CABELEIREIRO**, além dos bens especificados no item 2, estarão amparados ainda os danos decorrentes dos riscos cobertos nesta garantia, ocasionados aos seguintes equipamentos:

a) Equipamentos estéticos.

3. BENS NÃO COBERTOS

3.1. Além dos bens descritos no item 7 - BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais, não estão garantidos por esta cobertura:

a) Softwares;

b) Equipamentos quando mercadorias do segurado;

c) Aparelhos de telefone celular;

d) Equipamentos não especificados na lista de Bens Cobertos desta cobertura.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1 Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Operações de revelação, corte, montagem, reparos, ajustamentos, serviços em geral de manutenção;

b) Sobrecarga, isto é, por carga cujo peso exceda a capacidade normal de qualquer máquina ou equipamento usado para suporte ou movimentação do equipamento segurado;

c) Negligência do Segurado na utilização dos equipamentos, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer evento coberto;

4.1.1. Apagamento de fitas gravadas (som e/ou vídeo) por ação de campos magnéticos de qualquer origem;

4.1.2. Quaisquer operações de transporte, ou utilização dos equipamentos segurados fora do local ou locais expressamente indicados na apólice contratada, salvo quando citado o contrário nestas Condições Especiais.

5. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

5.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definidos na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as disposições das condições gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE HOME OFFICE

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os prejuízos decorrentes dos eventos indicados neste item causados aos bens do Estabelecimento segurado utilizados por funcionários em regime de home office/teletrabalho, relacionados no item **2 - BENS COBERTOS** desta cobertura, quando ocorridos no endereço do funcionário, determinado em contrato, e no trajeto de ida e volta para a empresa, ocasionados por:

a) Incêndio e explosão de qualquer causa ou natureza;

b) Desmoronamento total ou parcial do local;

c) Queda de aeronaves e engenhos aéreos e impacto de veículos terrestres de terceiros;

d) Danos elétricos e queda de raio;

e) Vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo;

f) Subtração cometida mediante ameaça direta ou emprego de violência contra o funcionário, demais moradores da residência ou empregados desse funcionário;

g) Subtração cometida mediante arrombamento do local, desde que tenha deixado vestígios materiais evidentes ou tenham sido constatados por inquérito policial;

h) Subtração cometida durante o trajeto para a empresa ou trajeto para a residência do funcionário;

i) Danos ao equipamento, decorrentes da tentativa de subtração;

j) Greves e tumultos, inclusive atos dolosos praticados por terceiros;

k) Queda, quebra e amassamento em consequência de eventos cobertos.

2. BENS COBERTOS

2.1. Estarão amparados pela presente cobertura os seguintes bens de propriedade da empresa, desde que utilizados por funcionários para exercício de sua função de home office/teletrabalho:

a) Equipamentos de informática;

b) Impressoras;

c) Scanners;

d) Modens;

e) Notebooks;

f) Laptops;

g) Netbooks;

h) Palmtop;

i) Copiadoras;

j) Móveis de escritórios.

2.2. **Entende-se como Home Office ou Teletrabalho:** aquele **previsto no contrato de trabalho sob regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho),** com endereço fixo e determinado para cumprimento de jornada de trabalho.

3. BENS NÃO COBERTOS

3.1. **Além dos bens descritos no item 7 - BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais, não estão garantidos por esta cobertura:**

a) **Softwares;**

b) **Mercadorias;**

c) **Equipamentos quando utilizados em trabalhos externos;**

d) **Aparelhos de telefone celular;**

e) **Equipamentos não especificados na lista de Bens Cobertos desta cobertura.**

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. **Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:**

a) **Desgaste natural de peças de reposição e desgaste natural dos equipamentos causado pelo uso, desarranjo mecânico, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;**

b) **Substituição natural de peças decorrente de manutenção dos equipamentos, inclusive mão de obra;**

c) **Recomposição de registros e documentos;**

d) **Infidelidade ou qualquer outro ato doloso praticado por dirigentes, empregados, por seus ascendentes, descendentes, cônjuge e/ou companheiro, parentes ou funcionários, quer agindo por conta própria ou mancomunados com terceiros;**

e) **Arranhaduras ou defeitos estéticos;**

f) **Danos em consequência de uso inadequado, forçado ou fora dos padrões recomendados pelo fabricante;**

g) **Falhas ou defeitos preexistentes à data de início de vigência deste seguro;**

h) **Apropriação ou destruição por força de regulamentos alfandegários;**

i) **Danos elétricos causados por água e/ou qualquer substância líquida, salvo em decorrência de riscos garantidos;**

j) **Desaparecimento inexplicável e simples extravio, estelionato, apropriação indébita;**

k) **Qualquer outra modalidade de subtração que não possua as características descritas nos riscos garantidos deste seguro;**

l) **Danos e/ou prejuízos causados a cabeças de impressão, também conhecidas como "printheads", módulo a laser de impressão, bem como quaisquer tipos de danos e/ou prejuízos por eles causados;**

m) **Alagamento ou inundação;**

n) **Danos ocorridos durante a manutenção ou reparos.**

5. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

5.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

LETREIROS E ANÚNCIOS LUMINOSOS

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os danos de causa externa ocorridos aos letreiros e anúncios luminosos, desde que regularmente existentes e instalados no local segurado.

2. BENS NÃO COBERTOS

2.1. Além dos bens descritos no item 7 - BENS NÃO COBERTOS das Condições Gerais, não estão garantidos por esta cobertura:

a) Letreiros e anúncios luminosos instalados em postes e painéis de propaganda às margens de estradas de rodagem e/ou ferrovias.

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Sobrecarga, isto é, por carga cujo o peso exceda a capacidade normal da estrutura de suporte do bem/interesse garantido;

b) Queda, quebra, amassamento ou arranhadura, salvo se decorrentes de acidente coberto.

4. FRANQUIA

4.1. A franquia será aplicada conforme valor estabelecido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

5. RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

LUCRO BRUTO SIMPLES

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as perdas de Lucro Bruto do estabelecimento segurado (constituído pela soma do Lucro Líquido e Despesas Fixas), na proporção da queda de faturamento e/ou produção ocorrida, em decorrência de um Dano físico provocado por **Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Fumaça** ocorrido no estabelecimento segurado.

1.2. A responsabilidade da Seguradora pela cobertura de Perda de Lucro Bruto estará sempre vinculada e condicionada à caracterização da cobertura de danos materiais amparados pelo seguro.

1.3. **Nenhuma indenização será devida por esta cobertura se o Segurado, por qualquer motivo não quiser ou desistir de continuar com suas atividades normais de indústria, ainda que em locais diferentes dos segurados.**

1.4. Entende-se por "**Reais Prejuízos Sofridos**" aqueles que resultarem do fato de o Segurado ficar total ou parcialmente impossibilitado de embarcar e/ou vender produtos acabados ou de desenvolver as suas operações ou serviços.

1.5. Qualquer atividade que for desenvolvida pelo segurado ou por terceiros agindo em seu nome ou por sua conta em outros locais, durante o período indenitário, em proveito do segurado, será considerada na apuração do movimento de negócio ao longo desse período.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. **Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:**

a) **Qualquer aumento de perda devido a suspensão, cancelamento ou expiração de qualquer contrato de locação, licença ou pedido;**

b) **Perdas devido a multas ou danos por violação de contrato ou por cumprimento de pedidos ou penalidades de qualquer natureza, nem qualquer outra perda indireta ou remota;**

c) **Prejuízos decorrentes da paralisação de equipamentos para limpeza e manutenção quando estes serviços não forem decorrentes direto ou indiretamente dos eventos cobertos;**

d) **Qualquer perda decorrente de danos a matéria-prima estocada ou em processamento e a produtos acabados fabricados pelo Segurado;**

e) **PIS e COFINS.**

3. PERÍODO INDENITÁRIO

3.1. A indenização será efetuada, **por um período máximo de até 180 (cento e oitenta) dias**, contados a partir do sétimo dia da data de ocorrência do sinistro.

4. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO

4.1. Para o cálculo dos Reais Prejuízos Sofridos deverão ser descontados todos os custos e despesas que deixaram de ser suportados pelo Segurado em razão da interrupção de suas atividades em decorrência do sinistro.

4.2. A indenização devida, **será calculada considerando a experiência do negócio no período de 6 (seis) meses anteriores ao evento coberto**, a tendência após esse, bem como os custos e despesas normais que existiriam se não houvesse ocorrido a interrupção ou a suspensão da operação, na proporção que durar até a retomada da atividade.

4.3. Serão **reembolsadas** também, se necessário, as despesas relativas a **"Gastos Adicionais"**, que tenham a finalidade de reduzir o tempo de paralisação do movimento do negócio, durante o período indenitário. Em qualquer caso, a importância correspondente a esses gastos, não deverá exceder, em hipótese alguma, a quantia que seria paga, caso o Segurado tivesse sido incapaz de continuar a operação.

4.4. Para determinação do grau de incapacidade do Segurado em continuar sua operação, deverão **somente ser consideradas as instalações do próprio Segurado**, locação ou sublocação de espaço e que produzam os mesmos produtos.

4.5. Na eventualidade de o Segurado acusar um prejuízo operacional durante as suas atividades normais, anteriores a ocorrência de um evento, o valor dos custos e despesas deverá ser determinado subtraindo-se o prejuízo operacional dos custos e despesas que necessariamente continuarem.

5. FRANQUIA

5.1. A franquia será aplicada conforme o período em dias estabelecido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro e será contado a partir da data do evento coberto.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as disposições das condições gerais do seguro que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE LUCRO LÍQUIDO SIMPLES

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as perdas de Lucro Líquido do estabelecimento segurado, na proporção da queda de faturamento e/ou produção ocorrida, em decorrência de um Dano físico provocado por **Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Fumaça** ocorrido no estabelecimento segurado.

1.2. A responsabilidade da Seguradora pela cobertura de Perda de Lucro Líquido estará sempre vinculada e condicionada à caracterização cobertura de danos materiais amparados pelo seguro.

1.3. Nenhuma indenização será devida por esta cobertura se o Segurado, por qualquer motivo, não quiser ou desistir de continuar com suas atividades normais de indústria, ainda que em locais diferentes dos segurados.

1.4. Entende-se por **"Reais Prejuízos Sofridos**" aqueles que resultarem do fato de o Segurado ficar total ou parcialmente impossibilitado de embarcar e/ou vender produtos acabados ou de desenvolver as suas operações ou serviços.

1.5. Qualquer atividade que for desenvolvida pelo segurado ou por terceiros agindo em seu nome ou por sua conta em outros locais, durante o período indenitário, em proveito do segurado, será considerada na apuração do movimento de negócio ao longo desse período.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) **Qualquer aumento de perda devido a suspensão, cancelamento ou expiração de qualquer contrato de locação, licença ou pedido;**

b) **Perdas devido a multas ou danos por violação de contrato ou por cumprimento de pedidos ou penalidades de qualquer natureza, nem qualquer outra perda indireta ou remota;**

c) **Prejuízos decorrentes da paralisação de equipamentos para limpeza e manutenção quando estes serviços não forem decorrentes direto ou indiretamente dos eventos cobertos;**

d) **Qualquer perda decorrente de danos a matéria-prima estocada ou em processamento e a produtos acabados fabricados pelo Segurado;**

e) **Despesas Fixas;**

f) **PIS e COFINS.**

3. PERÍODO INDENITÁRIO

3.1. A indenização será efetuada, **por um período máximo de até 180 (cento e oitenta) dias,** contados a partir do sétimo dia da data de ocorrência de evento coberto.

4. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO

4.1. Para o cálculo dos Reais Prejuízos Sofridos deverão ser descontados todos os custos e despesas que deixaram de ser suportados pelo Segurado em razão da interrupção de suas atividades em decorrência de evento coberto.

4.2. A indenização devida, será calculada considerando a experiência do negócio, no período de 06 (seis) meses anteriores ao sinistro, a tendência após esse, bem como os custos e despesas normais que existiriam se não houvesse ocorrido a interrupção ou a suspensão da operação, na proporção que durar até a retomada da atividade.

4.3. Serão reembolsadas também, se necessário, as despesas relativas a "**Gastos Adicionais**", que tenham a finalidade de reduzir o tempo de paralisação do movimento de negócio, durante o período indenitário. Em qualquer caso, a importância correspondente a esses gastos, não deverá exceder, em hipótese alguma, a quantia que seria paga, caso o Segurado tivesse sido incapaz de continuar a operação.

4.4. Para determinação do grau de incapacidade do Segurado em continuar sua operação, deverão somente ser consideradas as instalações do próprio Segurado, locação ou sublocação de espaço e que produzam os mesmos produtos.

4.5. Na eventualidade de o Segurado acusar um prejuízo operacional durante as suas atividades normais, anteriores a ocorrência de um evento, o valor dos custos e despesas deverão ser determinados subtraindo-se o prejuízo operacional dos custos e despesas que necessariamente continuarem.

5. FRANQUIA

5.1. A franquia será aplicada conforme o período em dias estabelecido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro e será contado a partir da data do evento coberto.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE LUCRO BRUTO AMPLA

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante, as perdas de Lucro Bruto do estabelecimento segurado (constituído pela soma do Lucro Líquido e Despesas Fixas), na proporção da queda de faturamento e/ou produção ocorrida, em decorrência de um Dano Físico provocado **por Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Fumaça, Danos Elétricos e Vendaval,** ocorrido no estabelecimento segurado.

1.2. Fica entendido e acordado, também que:

a) A responsabilidade da Seguradora pela cobertura de Perda de Lucro Bruto estará sempre vinculada e condicionada à caracterização da cobertura de danos materiais amparados pelo seguro;

b) Nenhuma indenização será devida por esta cobertura se o Segurado, por qualquer motivo. Não quiser ou desistir de continuar com suas atividades normais de indústria, ainda que em locais diferentes dos mencionados na presente apólice;

c) Entende-se por "**Reais Prejuízos Sofridos**" aqueles que resultarem do fato de o Segurado ficar total ou parcialmente impossibilitado de embarcar e/ ou vender produtos acabados ou de desenvolver as suas operações ou serviços;

d) Qualquer atividade que for desenvolvida pelo segurado ou por terceiros agindo em seu nome ou por sua conta em outros locais, durante o período indenitário, em proveito do segurado, será considerada na apuração do movimento de negócio ao longo desse período.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Qualquer aumento de perda devido a suspensão, cancelamento ou expiração de qualquer contrato de locação, licença ou pedido;

b) Perdas devido a multas ou danos por violação de contrato ou por cumprimento de pedidos ou penalidades de qualquer natureza, nem qualquer outra perda indireta ou remota;

c) Prejuízos decorrentes da paralisação de equipamentos para limpeza e manutenção quando estes serviços não forem decorrentes direto ou indiretamente dos eventos cobertos;

d) Qualquer perda decorrente de danos a matéria-prima estocada ou em processamento e a produtos acabados fabricados pelo Segurado;

e) PIS e COFINS.

3. PERÍODO INDENITÁRIO

3.1. A indenização será efetuada, por um período máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do sétimo dia da data de ocorrência do sinistro.

4. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO

4.1. Para o cálculo dos Reais Prejuízos Sofridos deverão ser descontados todos os custos e despesas que deixaram de ser suportados pelo Segurado em razão da interrupção de suas atividades em decorrência do sinistro.

4.2. A indenização devida, será calculada considerando a experiência do negócio, no período de 06 (seis) meses anteriores ao sinistro, a tendência após esse, bem como os custos e despesas normais que existiriam se não houvesse ocorrido a interrupção ou a suspensão da operação, na proporção que durar até a retomada da atividade.

4.3. Serão reembolsadas também, se necessário, as despesas relativas a "**Gastos Adicionais**", que tenham a finalidade de reduzir o tempo de paralização do movimento de negócio, durante o período indenitário. Em qualquer caso, a importância correspondente a esses gastos, não deverá exceder, em hipótese alguma, a quantia que seria paga, caso o Segurado tivesse sido incapaz de continuar a operação.

4.4. Para determinação do grau de incapacidade do Segurado em continuar sua operação, deverão somente ser consideradas as instalações do próprio Segurado, locação ou sublocação de espaço e que produzam os mesmos produtos.

4.2. Na eventualidade de o Segurado acusar um prejuízo operacional durante as suas atividades normais, anteriores a ocorrência de um evento, o valor dos custos e despesas deverão ser determinados subtraindo-se o prejuízo operacional dos custos e despesas que necessariamente continuarem.

5. FRANQUIA

5.1. A franquia será aplicada conforme o período em dias estabelecido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro e será contado a partir da data do evento coberto.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE LUCRO LÍQUIDO AMPLA

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as perdas de Lucro Líquido do estabelecimento segurado, na proporção da queda de faturamento e/ou produção ocorrida, em decorrência de um Dano físico provocado por **Incêndio, Queda de Raio, Explosão e Fumaça, Danos Elétricos e Vendaval,** ocorrido no estabelecimento segurado.

1.2. Fica entendido e acordado, também que:

a) A responsabilidade da Seguradora pela cobertura de Perda de Lucro Líquido estará sempre vinculada e condicionada à caracterização da cobertura de danos materiais amparados pelo seguro;

b) Nenhuma indenização será devida por esta cobertura se o Segurado, por qualquer motivo. Não quiser ou desistir de continuar com suas atividades normais de indústria, ainda que em locais diferentes dos mencionados na presente apólice;

c) Entende-se por **"Reais Prejuízos Sofridos"** aqueles que resultarem do fato de o Segurado ficar total ou parcialmente impossibilitado de embarcar e/ou vender produtos acabados ou de desenvolver as suas operações ou serviços;

d) Qualquer atividade que for desenvolvida pelo segurado ou por terceiros agindo em seu nome ou por sua conta em outros locais, durante o período indenitário, em proveito do segurado, será considerada na apuração do movimento de negócio ao longo desse período.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Qualquer aumento de perda devido a suspensão, cancelamento ou expiração de qualquer contrato de locação, licença ou pedido;

b) Perdas devido a multas ou danos por violação de contrato ou por cumprimento de pedidos ou penalidades de qualquer natureza, nem qualquer outra perda indireta ou remota;

c) Prejuízos decorrentes da paralisação de equipamentos para limpeza e manutenção quando estes serviços não forem decorrentes direto ou indiretamente dos eventos cobertos;

d) Qualquer perda decorrente de danos a matéria-prima estocada ou em processamento e a produtos acabados fabricados pelo Segurado;

e) Despesas Fixas;

f) PIS e COFINS.

3. PERÍODO INDENITÁRIO

3.1. A indenização será efetuada, por um período máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do sétimo dia da data de ocorrência do evento coberto.

4. CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO PREJUÍZO

4.1. Para o cálculo dos Reais Prejuízos Sofridos deverão ser descontados todos os custos e despesas que deixaram de ser suportados pelo Segurado em razão da interrupção de suas atividades em decorrência do sinistro.

4.2. A indenização devida, será calculada considerando a experiência do negócio, **no período de 6 (seis) meses anteriores a caracterização do evento coberto**, a tendência após esse, bem como os custos e despesas normais que existiriam se não houvesse ocorrido a interrupção ou a suspensão da operação, na proporção que durar até a retomada da atividade.

4.3. Serão **reembolsadas** também, se necessário, as despesas relativas a **"Gastos Adicionais"**, que tenham a finalidade de reduzir o tempo de paralização do movimento de negócio, durante o período indenitário. Em qualquer caso, a importância correspondente a esses gastos, não deverá exceder, em hipótese alguma, a quantia que seria paga, caso o Segurado tivesse sido incapaz de continuar a operação.

4.4. Para determinação do grau de incapacidade do Segurado em continuar sua operação, deverão somente ser consideradas as instalações do próprio Segurado, locação ou sublocação de espaço e que produzam os mesmos produtos.

4.5. Na eventualidade de o Segurado acusar um prejuízo operacional durante as suas atividades normais, anteriores a ocorrência de um evento, o valor dos custos e despesas deverão ser determinados subtraindo-se o prejuízo operacional dos custos e despesas que necessariamente continuarem.

5. FRANQUIA

5.1. A franquia será aplicada conforme o período em dias estabelecido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro e será contado a partir da data do evento coberto.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as disposições das condições gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os valores de aluguel, despesa ordinária de condomínio e parcelas mensais de imposto predial, durante o período de reparo ou reconstrução, caso o estabelecimento segurado não possa permanecer ocupado em decorrência de dano físico causado por incêndio, queda de raio, explosão, fumaça, bem como vendaval, furacão, ciclone, tornado e chuva de granizo, quando contratado cobertura adicional para esses riscos.

1.2. Além dos eventos acima, estarão garantidas também as despesas com mudança por transporte terrestre, em **até 5% do Limite Máximo de Indenização contratado para a cobertura Básica, limitado ao máximo de R$ 6.000,00 (seis mil reais).**

1.3. Se o seguro for contratado pelo proprietário - locador do imóvel - estará garantido o aluguel que este deixar de receber, **desde que não conste obrigação de continuidade de pagamento dos aluguéis pelo locatário mesmo com a ocorrência dos eventos cobertos.**

1.4. Garante também, ao proprietário ocupante do próprio imóvel, o **reembolso** do aluguel que tiver pago a terceiros em razão do evento coberto.

1.5. Se o seguro for contratado pelo locatário do imóvel, a seguradora garantirá o pagamento do aluguel ao proprietário do imóvel, **se o locatário for obrigado a pagar o aluguel, mesmo com a ocorrência de evento coberto.**

1.6. **Em qualquer caso a indenização será paga até o término do reparo/reconstrução, limitado ao período de 12 (doze) meses ou esgotamento do limite de indenização contratado, o que primeiro ocorrer.**

2. RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE QUEBRA DE VIDROS

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os danos materiais causados aos vidros, espelhos, azulejos e ladrilhos pertencentes ao estabelecimento segurado em consequência de:

a) imprudência ou culpa de terceiros, ou por ato involuntário do Segurado ou de seus empregados e prepostos;

b) ação de calor artificial ou de chuva de granizo;

c) quaisquer acidentes de causa externa, exceto os mencionados nos Riscos Excluídos desta cobertura.

1.2. São também indenizáveis as despesas decorrentes de:

a) Instalação provisória, exclusivamente de vidros, ou vedação temporária, nas aberturas que contenham os vidros e espelhos danificados, durante o tempo necessário ao seu reparo ou substituição;

b) Reparos ou reposição dos encaixes dos vidros quando atingidos por risco coberto, remoção, reposição ou substituição de obstruções (escudos de madeira, cortinas de aço, grades, encaixes, quadros, molduras e outras peças de proteção), quando necessário ao serviço de reparo, reposição ou substituição dos bens garantidos sinistrados.

2. COBERTURAS ESPECIAIS

2.1. Exclusivamente para as atividades de **BARES, RESTAURANTES, HOTÉIS E POUSADAS**, além dos eventos relacionados no item 1 desta cobertura, estarão amparados os danos decorrentes da quebra de louças, porcelanas e cristais, tais como: pratos, copos, xícaras, taças, travessas e jarros de uso exclusivo e regular do estabelecimento segurado.

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Quebra motivada por incêndio, raio e explosão, ocorridos no local onde se acham instalados os bens segurados;

b) Quebra motivada por vendaval;

c) Arranhaduras ou lascas;

d) Quebras decorrentes de trabalho de colocação, substituição ou remoção dos vidros segurados;

e) Quebra resultante do emprego de técnicas ou materiais inadequados;

f) Quebra de vidros em consequência de tumultos;

g) Danos decorrentes de desmoronamento total ou parcial do edifício;

h) Objetos decorativos, obras de arte, raridades, bem como tudo que tenha valor artístico ou estimativo;

i) Não estarão garantidos na cobertura a remoção janelas, portas, paredes e aparelhos para realização do reparo.

4. FRANQUIA

4.1. A franquia será aplicada conforme valor estabelecido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

5. RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE IMPACTO DE VEÍCULOS TERRESTRES E QUEDA DE AERONAVE

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante, os danos materiais causados ao estabelecimento segurado, decorrente de queda de aeronave, drones e impacto involuntário de veículos terrestres, inclusive aqueles que não disponham de tração própria.

1.2. Será indenizado o dano causado pelo impacto direto nos bens segurados.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. **Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:**

a) **Veículos ou aeronaves pertencentes ao próprio segurado, cônjuge/ companheiro, seus sócios, ascendentes, descendentes, empregados ou pessoas que dele dependam economicamente, bem como por veículos conduzidos por essas pessoas.**

3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

3.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

4. RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE RISCOS DIVERSOS - BENS E MERCADORIAS AO AR LIVRE

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os danos materiais causados aos bens, mercadorias e matérias-primas do segurado depositados ao ar livre, em consequência de:

a) **Incêndio e Explosão** de qualquer causa ou natureza, independentemente de onde tenha se originado;

b) **Queda de raio,** danos físicos (exceto danos elétricos);

c) **Fumaça,** decorrente de situação inesperada e extraordinária, proveniente de causa interna do bem segurado ou externa;

d) **Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo**, especificados no item Termos Técnicos das Condições Gerais.

1.2. Esta cobertura só poderá ser contratada em conjunto com a cobertura adicional de **Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado e Granizo**.

2. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

2.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

3. RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE ROUBO OU FURTO DE BENS MEDIANTE ARROMBAMENTO

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os prejuízos causados ao segurado e aos bens cobertos decorrentes de roubo ou furto mediante arrombamento do estabelecimento segurado, observados os conceitos especificados no item Termos Técnicos das Condições Gerais.

1.2. Estarão garantidos ainda, os danos causados ao estabelecimento segurado durante a prática ou tentativa dos riscos descritos nesta cobertura.

2. COBERTURAS ESPECIAIS

2.1. Exclusivamente para as atividades de **BARES, RESTAURANTES, CLÍNICAS DE ESTÉTICA E SALÕES DE CABELEREIROS**, além dos eventos relacionados no item 1 desta cobertura que garante prejuízos causados ao segurado, fica estendida também aos clientes que estiverem no estabelecimento segurado e forem vítimas do evento coberto, exclusivamente dos seguintes bens: joias, relógios, alianças, bijuterias, canetas, óculos, bolsas, carteiras, equipamentos eletrônicos e vestuário.

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) **Despesas fixas, perda ou pagamento de aluguel e quaisquer outras despesas, mesmo que decorrente de evento coberto;**

b) **Queda;**

c) **Desaparecimento inexplicável, simples extravio do bem segurado, estelionato, extorsão e apropriação indébita;**

d) **Roubo ou furto em virtude da ocorrência de incêndio, explosão, tumultos, vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e engenhos aéreos e eventos da natureza;**

e) **Roubo ou furto praticado por funcionários (incluindo temporários, em período de experiência e estagiários) ou prepostos, mancomunados ou não com terceiros;**

f) **Qualquer dano em decorrência do abandono do local de risco;**

g) **Bens, mercadorias e matérias-primas que estiverem em áreas livres e edificações abertas e semiabertas, inclusive quando se tratar de varandas, garagens abertas e terraços, salvo se a subtração for cometida mediante ameaça direta ou emprego de violência contra os sócios, diretores, empregados e/ou cliente, neste caso, salvo se enquadrar nas atividades relacionadas no item 2;**

h) **Bens de empregados, prestadores de serviços e/ou "freelances", bem como bens de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico;**

i) **Bens de terceiros em poder do segurado para guarda, exceto quando inerente à atividade desenvolvida no estabelecimento segurado, mediante apresentação de documentos comprobatórios;**

j) **Dinheiro de qualquer espécie, cheques, títulos, vale alimentação, vale refeição, vale transporte e quaisquer outros papéis que representem valor;**

k) **Local desocupado, podendo o imóvel estar vazio ou mobiliado.**

4. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

4.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

5. RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE ROUBO OU FURTO DE VALORES MEDIANTE ARROMBAMENTO

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os prejuízos causados aos valores pertencentes ao segurado, decorrente de roubo ou furto mediante arrombamento ao local de risco ou quando em trânsito nas mãos de portadores, observados os conceitos especificados no item Termos Técnicos das Condições Gerais.

1.2. Estarão garantidos ainda, os danos causados ao estabelecimento segurado e/ou aos valores durante a prática ou tentativa dos riscos descritos nesta cobertura.

2. APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS

2.1. A indenização em cada evento coberto estará limitada à movimentação de valores do dia da ocorrência, estendendo-se ao dia útil imediatamente anterior à data do sinistro (caso os valores não tenham sido depositados até o momento da ocorrência), restrito ainda ao Limite Máximo de Indenização da Garantia.

2.2. Para os estabelecimentos segurados que operam em dias que não haja expediente bancário, fica consignada a obrigação de realização de depósito no primeiro horário do expediente bancário do dia útil subsequente. Caso o depósito não seja realizado conforme condições desta cláusula a indenização ficará limitada às receitas relativas ao dia do evento.

3. VALORES FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE

3.1. Os valores que permanecerem no interior do estabelecimento fora do horário de expediente deverão ser guardados em cofres, cofres-fortes ou caixas-fortes, devidamente fechados com chave de segurança e segredo.

3.2. Para efeito desta garantia o cofre deverá ter vestígios evidentes de arrombamento, constatados por inquérito policial.

3.3. Entende-se como horário de expediente o período de permanência dos empregados/funcionários em serviços normais ou extraordinários do estabelecimento segurado, não se considerando para esses fins, o pessoal de vigilância/segurança e/ou conservação.

4. VALORES EM TRÂNSITO EM MÃOS DE PORTADORES

4.1. Ampara os valores do estabelecimento segurado quando estiverem fora do local de risco e sendo transportados por portadores, no trajeto de ida e volta do estabelecimento segurado ao banco.

4.2. A cobertura inicia-se no momento que os valores passam a ser responsabilidade dos portadores, através de comprovantes devidamente assinados e valores discriminados e termina no momento de prestação de contas (entrega de valores no local de destino).

4.3. Os valores em mãos de portadores somente estarão garantidos quando esses seguirem trajeto regular entre o local de partida e o local de destino, sem paradas ou desvio no percurso e desde que possuam comprovante de remessa e movimentação de valores.

4.4. As movimentações externas de valores deverão ocorrer sob proteção direta de portadores de acordo com os limites e condições abaixo:

a) **Até R$ 5.000,00:** limite máximo para transporte por um portador;

b) **De R$ 5.000,01 a R$ 15.000,00:** o transporte deverá ser realizado em automóvel, com no mínimo 2 (dois) portadores;

c) **Acima de R$ 15.000,00:** o transporte deverá ser realizado em automóvel, com no mínimo 2 (dois) portadores armados ou 1 (um) portador acompanhado de dois seguranças.

5. COBERTURAS ESPECIAIS

5.1. **Exclusivamente para as atividades de BARES, RESTAURANTES, CLÍNICAS DE ESTÉTICA E CABELEREIROS,** além dos eventos relacionados no item 1 desta cobertura, os clientes que estiverem no estabelecimento segurado, durante horário de expediente e forem vítimas de roubo, de acordo com os conceitos especificados no item Termos Técnicos das Condições Gerais, terão cobertura exclusivamente para os seguintes bens: dinheiro em moeda corrente no país, emitidos em cédulas.

6. RISCOS EXCLUÍDOS

6.1. **Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:**

a) **Subtração em decorrência de incêndio, explosão, implosão, fumaça, tumultos, vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, impacto de veículos, queda de aeronaves e engenhos aéreos;**

b) **Subtração de valores durante o pagamento de folha salarial, quando este for realizado fora do estabelecimento segurado;**

c) **Valores destinados ao custeio de viagens, estadias e despesas pessoais;**

d) **Valores deixados em veículos ou que não estejam sob a supervisão direta e pessoal do portador;**

e) **Valores em trânsito em veículos de entrega de mercadorias;**

f) **Valores ao ar livre ou em edificações abertas e semiabertas, salvo quando em trânsito em mãos de portadores;**

g) **Cartões telefônicos e cartões para celular pré-pago;**

h) **Perdas ou danos resultantes de extorsão, extorsão mediante sequestro e extorsão indireta;**

i) **Valores fora de cofre forte após o horário do expediente (após a duração normal máxima da jornada de trabalho);**

j) **Desaparecimento inexplicável e simples extravio estelionato, apropriação indébita;**

k) **Qualquer outra modalidade de crime que não possua as características descritas nos riscos garantidos desta cobertura;**

l) **Valores em mãos de portadores quando não estiverem convenientemente acondicionados para os transportes e/ou que não tiverem controle para comprovação das entregas;**

m) **Infidelidade de empregados, sócios ou prepostos, mancomunados ou não com terceiros;**

n) **Local desocupado, podendo o imóvel estar vazio ou mobiliado.**

7. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

7.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

8. RATIFICAÇÃO

8.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE TUMULTOS, GREVES E LOCAUTES

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os danos materiais causados ao Estabelecimento ou bens segurados, decorrentes de tumultos, greves e locaute.

1.2. Estão garantidas também as despesas decorrentes de medidas tomadas para reprimir ou reduzir as consequências.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. **Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:**

a) **Subtração de bens e mercadorias;**

b) **Quaisquer danos causados a vidros;**

c) **Atos de sabotagem que não se relacionem com os acontecimentos cobertos;**

d) **Perda de posse dos bens segurados, decorrentes da ocupação do local segurado;**

e) **Deterioração dos bens segurados, em consequência de dificuldade de conservação ou de transporte, ainda que em decorrência de sinistro coberto por esta apólice;**

f) **Bens que se encontrem fora do(s) estabelecimento(s) segurado(s) e/ou ao ar livre;**

g) **Incêndio decorrente de tumulto, greve e locaute por estarem os prejuízos consequentes previstos na cobertura básica;**

h) **Dano a qualquer tipo de veículo, com ou sem tração própria. Entende-se por veículo, qualquer meio mecânico de transporte de pessoas ou coisas.**

3. RATIFICAÇÃO

3.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE VENDAVAL, GRANIZO, CICLONE, TORNADO E FURACÃO

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os danos materiais causados ao estabelecimento ou aos bens segurados diretamente causados em consequência de vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo, especificados no item Termos Técnicos das Condições Gerais, incluindo antenas, torres, letreiros, painéis de propaganda, placa solar e anúncios desde que devidamente incorporados ou fixados ao imóvel.

1.2. Estarão cobertos também, os danos causados por algum elemento material, arremessado no local de risco por um dos eventos garantidos.

1.3. Estarão garantidas também, as despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos cobertos, as despesas para salvamento e proteção dos bens e desentulho do local.

2. COBERTURAS ESPECIAIS

2.1. **Exclusivamente para as atividades de BARES, RESTAURANTES, HOTÉIS e POUSADAS, além dos eventos relacionados no item 1 desta cobertura, estarão amparados** os danos causados às mesas, cadeiras e aos guarda-sóis, de propriedade do segurado, podendo estar localizados ao ar livre ou em edificações semiabertas, desde que estejam dentro do estabelecimento segurado.

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. **Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:**

a) **Bens, (máquinas, móveis, utensílios, matérias-primas e mercadorias) ao ar livre, exceto para: atividades que possuem Cobertura Especial;**

b) **Qualquer tipo de estrutura, inclusive toldos, com cobertura e/ou fechamento em lona, plástico, policarbonato, acrílico, nylon, e materiais similares ou derivados;**

c) **Danos decorrentes de entrada de água causada pela falta de conservação de telhados e calhas e transbordamento devido ao acúmulo de sujeira, e/ou má conservação das instalações de água do imóvel;**

d) **Danos decorrente da entrada de água provocada pela inexistência e/ou insuficiência do sistema de escoamento;**

e) **Danos causados por gelo derretido, bem como pelo entupimento e/ou rompimento de calhas e tubulações do estabelecimento segurado por qualquer causa, exceto entupimento e/ou rompimento de calhas e tubulações causados por granizo;**

f) **Quaisquer danos materiais e/ou corporais causados a terceiros;**

g) **Inundação ou alagamento, causado por transbordamentos de rios e/ou enchentes de quaisquer espécies que causar danos a qualquer parte do estabelecimento segurado;**

h) **Desgaste natural causado pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito visível, corrosão, incrustação, ferrugem;**

i) **Arranhões em superfícies pintadas ou polidas;**

j) **Dano a qualquer tipo de veículo, com ou sem tração própria. Entende-se por veículo, qualquer meio mecânico de transporte de pessoas ou coisas.**

4. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

4.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 20% (vinte por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

5. RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURAS DE RESPONSABILIDADE CIVIL

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A Cobertura de Responsabilidade Civil garante até o Limite máximo de Indenização, o **reembolso** das quantias que o segurado vier a ser responsável civilmente a pagar por danos causados a terceiro em decisão judicial transitado em julgado, decisão de juízo arbitral ou em acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, por escrito, observados os riscos garantidos pelas coberturas contratadas, que podem ser:

a) Responsabilidade Civil - Danos Morais;

b) Responsabilidade Civil - Empregador;

c) Responsabilidade Civil - Estabelecimento;

d) Responsabilidade Civil Garagista - Compreensiva.

1.2. Estão cobertas também as despesas emergenciais realizadas pelo Segurado ao tentar evitar e/ou minorar os danos causados a terceiros, atendidas as disposições do contrato.

1.3. Atendida as disposições deste seguro, o Segurado terá direito à garantia, ainda que os danos decorram de:

a) Atos ilícitos, culposos ou dolosos, praticados por empregados do Segurado, ou, ainda, por pessoas a eles assemelhadas;

b) Atos ilícitos culposos, praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro, se o Segurado for pessoa física, exceto no caso de culpa grave.

1.4. Essas coberturas são a base de ocorrência, ou seja, dará cobertura para os danos ocorridos durante o período de vigência da apólice e reclamados no mesmo período ou dentro do prazo prescricional previstos em lei.

2. LIMITES

2.1. O Limite Máximo de Indenização representa o Limite Máximo de responsabilidade da Seguradora por Sinistro, desde que atendidas todas as disposições do seguro.

2.2. Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura contratada não se somam, nem se comunicam, sendo estipulados valores para cada uma delas.

2.3. Se a indenização efetuada for igual ao Limite Máximo de Indenização da cobertura, a respectiva garantia será cancelada.

2.4. **A Cobertura de Responsabilidade Civil, observados os termos acima, se dará de acordo com a(s) cobertura(s) contratada(s) pelo Segurado, que podem ser:**

COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os danos morais causados a terceiros, em consequência de risco abrangido nos termos das Condições Gerais.

1.2. Para efeito desta cobertura, define-se como Dano Moral todo aquele que traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8, exceto item "M" - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Perdas financeiras, inclusive Lucros Cessantes;

3. COBERTURAS ESPECIAIS

3.1. Exclusivamente para a Atividade Escola, além dos eventos relacionados no item 1 desta cobertura, estarão amparados os danos causados a alunos, dentro da escola ou em atividades educacionais ou recreativas promovidas pelo segurado, exclusivamente pela prática de bullying, desde que os alunos estejam devidamente matriculados durante a vigência deste seguro e quando caracterizada a responsabilidade da escola, nos termos do item 1.2.

3.2. Entende-se por bullying, para efeito do seguro, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitiva que ocorra sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima.

3.3. Tais danos poderão ter sido praticados por outros alunos, funcionários, prestadores de serviço, sócios ou proprietários da escola.

4. RISCOS EXCLUÍDOS

4.1. Além das exclusões descritas no item 8, exceto item "M" - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Danos morais que não esteja relacionado à danos materiais e/ou corporais garantidos pelo presente seguro, exceto danos morais decorrente de bullying.

5. DOCUMENTOS

5.1. Além dos documentos descritos no item **24 - DOCUMENTOS** das Condições Gerais, para a análise desta cobertura também deverão ser apresentados os seguintes documentos básicos:

a) O segurado deverá, obrigatoriamente, informar à seguradora sobre qualquer ação judicial que venha a sofrer, além de remeter cópia da documentação judicial, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa. Em caso de falta de informação sobre a ação judicial, celebração de acordo sem anuência da seguradora e/ou ocorrência de revelia, a seguradora ficará isenta de quaisquer obrigações decorrentes desta apólice;

b) Formalização da reclamação do terceiro, acompanhada da manifestação do Segurado a respeito do evento e sobre a sua responsabilidade ou não;

c) Laudo Médico ou Registro de Atendimento, em caso de danos corporais;

d) Relatório Médico contendo a descrição das lesões e tratamentos para recuperação, em caso de danos corporais;

e) Documentos de Identificação do Terceiro e comprovante de endereço;

f) Processo judicial na íntegra;

g) Perícia Técnica;

h) Comprovantes das quantias despendidas;

i) Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT);

j) Comprovante das despesas funerárias;

k) Laudo Conclusivo de Exame Necroscópico elaborado pelo IML;

l) Termo de Acordo, em caso de prévia aprovação da Seguradora, por escrito.

6. RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as disposições das condições gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - EMPREGADOR

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante os Danos Corporais, despesas hospitalares e funerárias decorrentes de acidentes súbitos e inesperados a empregados do segurado, quando a seu serviço, ou durante o percurso de ida e volta do trabalho, sem interrupção de trajeto.

1.2. O presente contrato garantirá ao segurado a indenização correspondente a sua responsabilidade no evento, independentemente do pagamento pela Previdência Social, das prestações por acidente de trabalho previstas na Lei nº 8.213, de 24/07/91.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Reclamações resultantes do descumprimento de obrigações trabalhistas relativas a seguridade social, seguro de acidentes de trabalho, pagamento de salários e similares;

b) Reclamações relacionadas com doença profissional ou doença do trabalho;

c) Reclamações decorrentes de ações de regresso contra o Segurado, promovidas pela Previdência Social;

d) Perdas financeiras e lucros cessantes;

e) Veículos de qualquer espécie;

f) Danos morais e estéticos.

3. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

3.1. A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 10% (dez por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

4. RATIFICAÇÃO

4.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - ESTABELECIMENTO

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as Reparações por danos corporais ou materiais, causados involuntariamente a terceiros em decorrência de:

a) Existência, uso e conservação do estabelecimento segurado, objeto deste seguro;

b) Existência e conservação de antenas, painéis de propaganda, letreiros e anúncios luminosos, instalados no estabelecimento segurado, objeto deste seguro.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Danos a bens e mercadoria em poder do Segurado para guarda ou custódia, uso, transporte, manipulação ou execução de qualquer tipo ou espécie de trabalho;

b) Responsabilidades assumidas pelo Segurado, decorrentes de obrigações definidas em contratos e/ou convenções, que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;

c) Danos consequentes de inadimplemento de obrigações por força exclusiva de contratos e/ou convenções;

d) Danos decorrentes de atos praticados pelo Segurado, seus sócios, diretores e prepostos, quer de um quer de outro, em estado de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, desde que fique comprovada, por meio de laudo técnico e/ou pericial, a existência de nexo causal entre o sinistro e o estado do Segurado;

e) Pagamento de multas e/ou sanções, bem como despesas de qualquer natureza, relativas a ações ou processos criminais

f) Danos causados pela ação paulatina de temperatura, umidade, infiltração e vibração, bem como por poluição, contaminação, vazamento de qualquer tipo e natureza e qualquer tipo de dano causado ao meio ambiente;

g) **Responsabilidade do Segurado, enquanto empregador, por danos materiais e/ou corporais causados a seus empregados, com ou sem vínculo empregatício, inclusive representantes;**

h) **Perdas financeiras, inclusive lucros cessantes, lucros esperados não decorrentes de dano corporal e/ou material sofridos pelo reclamante e cobertos pelo presente seguro;**

i) **Danos causados ao Segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele residam, ou dele dependam economicamente e, ainda, aos sócios controladores do estabelecimento segurado, objeto deste seguro, seus diretores e administradores;**

j) **Danos causados por manuseio, uso ou por imperfeição de produtos fabricados, vendidos, negociados ou distribuídos pelo Segurado;**

k) **Danos relacionados à prestação de quaisquer tipos de serviços profissionais a terceiros, inclusive prestação de serviços em locais de terceiros; entende-se por serviços profissionais aqueles prestados por pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitadas por órgãos competentes, de âmbito nacional, e geralmente denominados "profissionais liberais", por exemplo: advogados, arquitetos, auditores, corretores de seguros, contadores, dentistas, diretores e administradores de empresas, enfermeiros, engenheiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, médicos, notários e profissionais de cartórios, veterinários, etc.;**

l) **Competições e jogos de qualquer natureza;**

m) **Doenças profissionais, do trabalho e similares;**

n) **Danos relacionados com a circulação de qualquer tipo de veículo, seja ou não de propriedade do Segurado, dentro ou fora dos locais por ele ocupados;**

o) **Descumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, como as relativas à seguridade social, seguros de acidentes de trabalho, pagamentos de salário e similares, bem como responsabilidade relacionada a acidentes de trabalho, conforme previstos e definidos por legislação específica;**

p) **Ações de regresso contra o Segurado, promovidas pela Previdência Social ou Previdência Privada;**

q) **Dano moral assim entendido como todo aquele que traz como consequência ofensa à honra, ao afeto, à liberdade, à profissão, ao respeito aos mortos, à psique, à saúde, ao nome, ao crédito, ao bem-estar e à vida;**

r) **Imóvel localizado em áreas de preservação permanente e/ou áreas de reserva legal que tenham impacto ambiental;**

s) **Danos causados por construção, reconstrução ou reforma do prédio do estabelecimento objeto deste seguro.**

3. COBERTURAS ESPECIAIS

3.1. PADARIAS, PIZZARIAS E HOTÉIS

3.1.1. Exclusivamente para as Atividades PADARIAS, PIZZARIAS E HOTÉIS, além dos riscos cobertos especificados no item 1 da cláusula de RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTABELECIMENTO, estará amparada a intoxicação alimentar pelo fornecimento de comestíveis para consumo no local de risco.

3.1.2. EXCLUSÕES - PADARIAS, PIZZARIAS E HOTÉIS

3.1.2.1. Além das exclusões descritas no item 2 - RISCOS EXCLUÍDOS da cobertura RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTABELECIMENTO, não haverá cobertura para prejuízos causados por:

a) Fornecimento de produto fora do prazo de validade.

3.2. CLÍNICAS VETERINÁRIAS e PET SHOP

3.2.1. Exclusivamente para as Atividades CLÍNICAS VETERINÁRIAS e PET SHOP para os animais domésticos cães e gatos, além riscos cobertos especificados no item 1 da cláusula de RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTABELECIMENTO, estarão amparados ainda:

a) O **Reembolso** de despesas médico-veterinárias decorrentes exclusivamente de danos involuntários corporais, causados a cães e gatos domésticos de terceiros em poder do segurado, em consequência de cuidados de **banho e/ou tosa** no local de risco, translado do animal entre o estabelecimento segurado até o destino e vice-versa e passeio com dog walker. Durante o translado faz-se necessário o uso de caixa de transporte individual.

3.2.2. Para efeito desta cobertura deverão ser observados os seguintes critérios:

a) Em caso de morte do animal será reembolsado o valor dispendido na aquisição de outro animal da mesma raça e porte, incluindo o pedigree, caso possua. Para animais sem raça definida (SRD) a indenização **ficará limitada a R$500,00 (quinhentos reais);**

b) Estarão amparados também as despesas funerárias.

3.2.3. EXCLUSÕES - CLÍNICAS VETERINÁRIAS e PET SHOP

3.2.3.1. Além das exclusões descritas no item 2 - RISCOS EXCLUÍDOS da cobertura RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTABELECIMENTO, não haverá cobertura para prejuízos causados por:

a) Translado que seja efetuado por veículos que não sejam de propriedade do estabelecimento segurado e/ou de seus sócios;

b) Translado efetuado por funcionários ou prestadores que não tenham vínculo empregatício com o segurado;

c) Dano moral e/ou estético, mesmo que decorrente de evento coberto.

3.3. FARMÁCIA

3.3.1. Exclusivamente para a Atividade de Farmácia, além dos riscos cobertos estabelecidos no item 1 da cláusula de RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTABELECIMENTO, estarão amparados ainda:

a) Danos exclusivamente corporais, causados a terceiros, decorrente de erro na aplicação de curativo ou aplicação de injeção.

3.3.2. EXCLUSÕES - FARMÁCIA

3.3.2.1. Além das exclusões descritas no item 2 - RISCOS EXCLUÍDOS da cobertura RESPONSABILIDADE CIVIL – ESTABELECIMENTO, não haverá cobertura para prejuízos causados por:

a) Erro na preparação, manipulação ou acondicionamento de medicamentos.

3.4. LIMITES

3.4.1. O Limite Máximo de Indenização representa o Limite Máximo de responsabilidade da Seguradora por Sinistro, desde que atendidas todas as disposições do seguro.

3.4.2. Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura contratada não se somam, nem se comunicam, sendo estipulados valores para cada uma delas.

3.4.3. Se a indenização efetuada for igual ao Limite Máximo de Indenização da cobertura, a respectiva garantia será cancelada.

4. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS)

A Participação Obrigatória do Segurado será fixada em até 10% (dez por cento) dos prejuízos indenizáveis, **respeitado o valor mínimo**, conforme definido na Apólice e/ou Certificado Individual do Seguro.

5. RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.

COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL GARAGISTA - COMPREENSIVA

1. RISCOS COBERTOS

1.1. Garante as reparações por danos materiais sofridos por veículos de terceiros enquanto sob guarda do Segurado, bem como Roubo ou Furto total dos mesmos, desde que comprovado o controle adequado de entrada e saída, com dados de identificação do veículo e data e horário de permanência no local.

1.2. Em se tratando de postos de abastecimento, oficinas mecânicas ou de estabelecimento cuja atividade-fim seja a guarda de veículos de terceiros, a presente cobertura abrangerá também a responsabilidade civil do Segurado decorrente da existência, conservação ou uso do estabelecimento especificado na apólice, bem como das operações de abastecimento, reparo ou manutenção de veículos, desenvolvidos no referido local.

1.3. Quando o estacionamento for separado da atividade principal da empresa, porém, de responsabilidade do segurado, a contratação deverá ser feita com o endereço do local de guarda. A responsabilidade da seguradora estará limitada em até 4 km (quatro quilômetros) - ida e volta - que corresponde ao percurso entre o estabelecimento de recepção e o local de guarda do veículo especificado neste contrato de seguro.

IMPORTANTE: São considerados veículos os automóveis, motocicletas, caminhões, ônibus e bicicletas.

1.4. A presente cobertura garantirá, **até o limite máximo de indenização de R$2.500,00 por bicicleta**, os eventos causados a bicicletas que estejam sob guarda do segurado.

1.4.1. Para as bicicletas deverão ser atendidas as seguintes exigências para que esta cobertura seja válida:

a) As bicicletas deverão possuir cadeados devidamente identificados através de numeração e estar acorrentadas em barras ou argolas fixadas ao solo;

b) O segurado deverá ter o controle adequado de entrada e saída com dados de identificação do usuário, data e horário de permanência no local e numeração do cadeado fixado a bicicleta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Além das exclusões descritas no item 8 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, esta cobertura não garante os prejuízos causados por:

a) Danos, roubo ou furto de motocicletas, motonetas, bicicletas e veículos semelhantes que não estejam guardados no interior do estabelecimento especificado na apólice contratada;

b) Danos, roubo, perda ou extravio de quaisquer peças, ferramentas, acessórios ou sobressalentes;

c) Apropriação indébita, roubo ou furto, praticados por empregados (incluindo temporários, em período de experiência e estagiários) ou prepostos, mancomunados ou não com terceiros;

d) **Danos ou prejuízos decorrentes da manutenção ou guarda de veículos em locais inadequados, ou da má conservação dos equipamentos utilizados pelo Segurado;**

e) **Danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do imóvel, bem como qualquer tipo de obra, inclusive instalações e montagens, admitidos, porém, pequenos trabalhos de reparos destinados a manutenção do imóvel;**

f) **Danos ao próprio veículo que resultarem da insuficiente ou defeituosa execução dos serviços de reparo, reforma, manutenção, instalação, lavagem e lubrificação nele executados;**

g) **Prejuízos pecuniários ou de qualquer outra natureza decorrentes da demora na entrega do veículo;**

h) **Danos a veículos de terceiros por riscos de colisão, tombamento, capotagem e abalroamento, salvo se os veículos estiverem sendo dirigidos por empregados do Segurado, devidamente habilitado, dentro do estabelecimento segurado;**

i) **Danos morais.**

3. COBERTURA ESPECIAL

3.1. OFICINAS MECÂNICAS, FUNILARIAS, AUTO ELÉTRICAS E CENTROS AUTOMOTIVOS

3.1.1. Exclusivamente para as Atividades OFICINAS MECÂNICAS, FUNILARIAS, AUTO ELÉTRICAS E CENTROS AUTOMOTIVOS, além dos riscos cobertos estabelecidos no item 1 da cláusula de RESPONSABILIDADE CIVIL – GARAGISTA, estarão amparados ainda:

a) Roubo total do veículo de terceiro sob sua custódia, cometida mediante ameaça direta ou emprego de violência contra o funcionário do segurado, durante o percurso máximo de até 4km (quatro quilômetros) - considerando ida e volta - fora do local de risco indicado nesta apólice, exclusivamente para verificação mecânica com Ordem de Serviço aberta;

b) Danos materiais aos veículos de terceiros sob sua custódia, causados por colisão durante o percurso de até 4 km (quatro quilômetros) - considerando ida e volta - fora do local de risco indicado nesta apólice, exclusivamente para verificação mecânica;

c) Danos materiais e corporais causados por veículos de terceiros que estiverem sob custódia do segurado, durante o percurso de até 4 km (quatro quilômetros) - considerando ida e volta - fora do local de risco indicado nesta apólice, exclusivamente para verificação mecânica.

4. DOCUMENTOS

4.1. Além dos documentos descritos no item **24 - DOCUMENTOS** das Condições Gerais, para a análise desta cobertura também deverão ser apresentados os seguintes Documentos Básicos:

a) Esta cobertura somente terá validade se o estabelecimento segurado possuir pelo menos um item de controle adequado de entrada e saída dos veículos devidamente identificados (placa), entre eles: filmagem com nitidez, cartão do estacionamento, controle com cancela, ticket/cupom de estacionamento e/ou prisma (numeração fixada por imã no veículo);

b) Registro do funcionário que estiver dirigindo ou veículo em caso de roubo, furto ou colisão;

c) Carteira Nacional de Habilitação do manobrista e documentos dos veículos sinistrados e/ou causador.

4.1.1. LIMITES

4.1.2. O Limite Máximo de Indenização representa o Limite Máximo de responsabilidade da Seguradora por Sinistro, desde que atendidas todas as disposições do seguro.

4.1.3. Os Limites Máximos de Indenização de cada cobertura contratada não se somam, nem se comunicam, sendo estipulados valores para cada uma delas.

4.1.4. Se a indenização efetuada for igual ao Limite Máximo de Indenização da cobertura, a respectiva garantia será cancelada.

5. RATIFICAÇÃO

5.1. Ficam mantidas as disposições das Condições Gerais que não tenham sido modificadas por esta cobertura.